

CONTRATO DE TRABAJOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO (EN LO SUCESIVO, EL "CONTRATO"), QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, **INDUSTRIAL MINERA MÉXICO, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LOS SEÑORES ING. **SERGIO ARTURO CASTRO LARRAGOITIA Y L.C. MISAEL ENRIQUE GUZMÁN RAMOS**, EN LO SUCESIVO "LA CONTRATANTE"; Y POR LA OTRA PARTE, **CONCRETO LANZADO DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. **BLANCA ESTELA CARRILLO MAYORGA**, EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA"; LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA, CONJUNTAMENTE REFERIDOS EN LO SUCESIVO COMO "LAS PARTES"; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

## DECLARACIONES

### I. Los representantes legales de LA CONTRATANTE declaran, que:

- a) Su representada es una sociedad anónima de capital variable, organizada y existente conforme a las Leyes de la República Mexicana, bajo la denominación social **Compañía Minera Asarco, S.A.**, según consta en la escritura pública número **13**, de fecha **14 de enero de 1918**, otorgada ante la fe del licenciado Rafael D. Martínez, Juez de Letras de Distrito en funciones de notario en Ciudad Juárez, Chihuahua, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad de la misma Ciudad, con fecha 16 de enero de 1918, bajo el número 42, libro 7º bis. Mediante escritura pública número **14,720**, de fecha **24 de mayo de 1974**, otorgada ante la fe del licenciado Miguel Limón Díaz, en esa fecha notario público 97 del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, entre otras cosas, cambió su denominación social a **Industrial Minera México, S.A.** Asimismo, por escritura pública número **24,146**, de fecha **19 de marzo de 1985**, otorgada ante la fe del mismo notario público que el instrumento anterior, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el folio mercantil número 907, se hizo constar la adopción de modalidad de **Sociedad Anónima de Capital Variable**.
- b) El objeto social de su representada es la **industria minero metalúrgica en general, exploración y explotación de minas, adquisición de concesiones mineras y derechos para la exploración y explotación de minas**, y su actividad económica preponderante radica en la **exploración, explotación y beneficio de minerales metálicos y no metálicos, así como a la explotación de carbón**, misma(s) que no invade(n) la actividad económica propia de EL CONTRATISTA.
- c) Cuentan con las facultades y personalidad suficientes para la celebración de este CONTRATO, según consta en las escrituras públicas número **171,683**, de fecha **28 de mayo de 2014**, y número **82,870**, de fecha **05 de septiembre de 2000**, respectivamente, ambas otorgadas ante la fe del licenciado Cecilio González Márquez, notario público número 151 de la Ciudad de México; facultades que, a la fecha de firma del presente instrumento, no les han sido revocadas, suspendidas, limitadas o modificadas en forma alguna.
- d) Su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave alfanumérica **IMM8505281U0**, y su domicilio fiscal se encuentra ubicado en **Campos Elíseos número 400, oficina 1,102, colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000**, lo que comprueba con copia de la Cédula de Identificación Fiscal que se acompaña al presente CONTRATO. Asimismo, está al corriente en el pago de los impuestos de los que es sujeta conforme a las leyes aplicables en la República Mexicana.
- e) Reconoce que, para los efectos de este CONTRATO y sus obligaciones laborales y fiscales, tiene la calidad de beneficiario de los trabajos contratados, pero nunca la de patrón, respecto del personal que **EL CONTRATISTA** asigne para la ejecución de los trabajos objeto de este CONTRATO.
- f) Desea celebrar el presente CONTRATO a efecto de llevar adelante sus actividades, utilizando para ello los servicios de EL CONTRATISTA para realizar los trabajos especificados en la cláusula **PRIMERA** de este CONTRATO.

**II. El representante legal de EL CONTRATISTA declara, que:**

- a) Su representada es una sociedad anónima de capital variable, organizada y existente conforme a las Leyes de la República Mexicana, según consta en la escritura pública número **3,364**, de fecha **04 de marzo de 2002**, otorgada ante la fe del licenciado Luis Fernando Castañeda Ibarra, notario público número 37 en Fresnillo, Zacatecas, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la misma Ciudad, con fecha 14 de mayo de 2002, bajo el número 10, folios 32-37, volumen 41, libro primero, sección sexta.
- b) El objeto social de su representada es la **prestación de servicios de concreto lanzado, anclaje y enmallado, obras y servicio para la minería como pailería, para construir contra pozos, rampas, desarrollo de frentes y cruceros, tiros, barrenación, voladuras y tajos, entre otros**, y su actividad económica preponderante radica en **construcciones de ingeniería civil u obra pesada**, misma(s) que no invade(n) la actividad económica propia de LA CONTRATANTE, y que son necesarias para el cumplimiento del objeto social de éste último.
- c) Cuenta con las facultades y personalidad suficientes para la celebración de este CONTRATO, según consta en la escritura pública número **23,791**, de fecha **08 de julio de 2013**, otorgada ante la fe del licenciado Luis Fernando Castañeda Ibarra, notario público número 37 en Fresnillo, Zacatecas; facultades que, a la fecha de firma del presente instrumento, no le han sido revocadas, suspendidas, limitadas o modificadas en forma alguna.
- d) Su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave alfanumérica **CLF020304CB8**, y su domicilio fiscal se encuentra ubicado en **Tiro San Luis número 2, colonia Beleña, Fresnillo, Fresnillo, C.P. 99000, Zacatecas**, lo que comprueba con copia de la Cédula de Identificación Fiscal que se acompaña al presente CONTRATO. Asimismo, está al corriente en el pago de los impuestos de los que es sujeta conforme a las leyes aplicables en la República Mexicana.
- e) Su representada está inscrita como Patrón en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) bajo la clave alfanumérica **H0118661108**, tal y como se comprueba con la copia del aviso de inscripción patronal ante el IMSS, la cual se agrega al presente CONTRATO.
- f) Su representada se encuentra inscrita en el Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, bajo el Número de Acuerdo **STPS/UTD/DGIFT/AR20218/2021**. Asimismo, su representada cuenta con Número de Aviso de Registro **AR20218/2021**, y Folio(s) de Actividad **8aea7c58-d6c7-4050-aa95-2d9b767fa29e; f0cf75b3-292f-4f52-83be-ff2f7474cd72; y c630d93f-5d9e-45e8-b037-894ed5de77b1**.
- g) Para celebrar el presente CONTRATO, su representada no tiene limitación legal, contractual, ni de ninguna autoridad judicial o administrativa o de cualquier otra índole; en consecuencia, cuenta con: (i) autorizaciones necesarias expedidas por las autoridades correspondientes; y (ii) autorización corporativa y administrativa.
- h) A la fecha de celebración del presente CONTRATO, su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de: (i) todas las obligaciones que deriven a su respectivo cargo con motivo de los contratos, convenios y acuerdos de los que a la fecha de este instrumento sea parte; (ii) todas las leyes, reglamentos y disposiciones de carácter federal, estatal o municipal en vigor que le resulten aplicables, incluyendo cualquier interpretación judicial o administrativa de las mismas; y (iii) todas las obligaciones a su cargo asumidas frente a autoridades administrativas federales, estatales o municipales nacionales y/o extranjeras.
- i) Su representada ha cumplido con las obligaciones impuestas por las autoridades correspondientes, y se han ejercitado los derechos conservatorios derivados de los permisos y/o autorizaciones y/o licencias y/o concesiones de los que, en su caso, sea titular.
- j) La celebración del presente CONTRATO, las operaciones que en el mismo se contemplan, y el cumplimiento de sus obligaciones al amparo del mismo: (i) no constituyen ni constituirán un incumplimiento que pueda

resultar en la rescisión, terminación o vencimiento anticipado de convenios, derechos y obligaciones a su respectivo cargo, ni dará derecho a tercero alguno a declarar la rescisión, terminación o vencimiento anticipado de cualesquiera convenios o contratos de los que a la fecha de este CONTRATO sea parte; (ii) no constituyen, ni constituirán una violación a la legislación mexicana, a sus correspondientes estatutos sociales y/o a convenio alguno celebrado entre sus respectivos accionistas; (iii) no resultarán en la creación de gravamen alguno a su cargo salvo por el que se constituye en términos de este CONTRATO; (iv) no contraviene cualesquiera orden o autorización, licencia, permiso o concesión de cualquier índole; y (v) no está subordinada y estará al mismo nivel respecto de cualesquiera otros contratos, convenios, acuerdos, garantías u obligación de pago quirografaria y no subordinada que tenga adquirida.

- k) A la fecha de la firma del presente CONTRATO, su representada no tiene adeudo alguno de naturaleza Fiscal (Servicio de Administración Tributaria), ni con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ni con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), ni con las Autoridades de la Ciudad de México, Municipios y/o Estados en los que realice actividades, situación que acredita con las constancias de no adeudo de fecha reciente expedidas por dichas Autoridades, los cuales se acompañan al presente CONTRATO.
- l) En materia laboral, su representada ha constituido la reserva para pasivos laborales contingentes y ha dado cumplimiento a sus obligaciones relacionadas con la participación de los trabajadores en las utilidades, salarios, prestaciones, contratos individuales o colectivos de trabajo, y en general, cualquier otra obligación laboral que tenga a su cargo. En tal virtud, a la fecha de celebración del presente CONTRATO, no tiene conocimiento de la existencia de huelgas o emplazamientos a huelga, paros laborales o bloqueos de instalaciones por protesta de los trabajadores o personas que le prestan sus servicios, ni cuales quiera otros conflictos de orden laboral, y a esta, no fecha existen causas para que ocurra cualquiera de los supuestos mencionados.
- m) Su representada cuenta con los seguros necesarios para el desarrollo de sus operaciones de acuerdo con los estándares de la industria en la que se desarrolla y que en su caso está obligada a contratar, mismos que a la fecha de celebración de este CONTRATO (y durante la vigencia del mismo) se encuentran vigentes.
- n) Su representada cuenta con la capacidad, organización, experiencia profesional, los recursos técnicos, económicos, humanos y materiales necesarios y suficientes, así como con todas las autorizaciones necesarias para ejecutar los trabajos que se especificará más adelante, de acuerdo con el presente CONTRATO.
- o) Su representada conoce plenamente las necesidades que motivan a LA CONTRATANTE para celebrar este CONTRATO, el alcance general de los trabajos, las especificaciones que ha recibido de LA CONTRATANTE, las condiciones comerciales, la vigencia, y el importe total para la ejecución de los trabajos materia de este CONTRATO.
- p) Su representada conoce la zona y/o el sitio donde se realizarán los trabajos objeto del presente CONTRATO, tomando conocimiento de todos los factores locales que puedan afectar favorable o desfavorablemente la ejecución de la misma.
- q) Su representada reconoce que, para los efectos de este CONTRATO y sus obligaciones laborales y fiscales, tiene la calidad de patrón, respecto del personal que asigne para la ejecución de los trabajos objeto de este CONTRATO.
- r) Su representada conoce el contenido y alcance del Código de Ética, así como de la Política de Derechos Humanos de LA CONTRATANTE, en virtud de haberlos consultado con anticipación a la firma del presente CONTRATO, manifestando su conformidad con las mismas.
- s) Su representada desea celebrar el presente CONTRATO con LA CONTRATANTE a efecto de llevar a cabo los trabajos especificados en la cláusula **PRIMERA** del presente CONTRATO.

Expuesto lo anterior, LAS PARTES otorgan el presente CONTRATO de acuerdo con las siguientes:

## CLÁUSULAS

**PRIMERA.- OBJETO.** EL CONTRATISTA se obliga a realizar para LA CONTRATANTE, con sus propios elementos económicos, de equipo y humanos, y de conformidad con las normas de construcción, especificaciones de ingeniería y recomendaciones de la supervisión de LA CONTRATANTE, todos los trabajos a base de precios unitarios y tiempo determinado relativos a: **LANZADO DE CONCRETO VÍA HUMEDA EN INTERIOR MINA, DE LA UNIDAD CHARCAS, UBICADA EN CHARCAS, S.L.P.**; lo anterior, conforme a los alcances, términos, condiciones, características y especificaciones establecidas en este CONTRATO y sus Anexos, los cuales forman parte integral de este instrumento, así como las instrucciones que reciba por escrito de LA CONTRATANTE.

**SEGUNDA.- CONTRAPRESTACIÓN.** EL CONTRATISTA recibirá como contraprestación por la ejecución de los trabajos objeto del presente CONTRATO, un importe máximo de **\$54,858,556.63 (cincuenta y cuatro millones ochocientos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y seis pesos 65/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente, importe que no podrá ser rebasado, sino mediante la celebración de un convenio adicional previo, por escrito y firmado por LAS PARTES. Cualquier trabajo ejecutado en exceso y sin que haya sido celebrado convenio al respecto, se considerará como trabajo ejecutado por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA.

La contraprestación antes señalada incluye todos los costos, gastos, indirectos, utilidades, sobre-costos por repetición de trabajos, horas extras, horarios atípicos, tiempos muertos, permisos, tabuladores, indirectos no ejercidos, variaciones en los rendimientos, etcétera, de tal manera que dicha contraprestación no se incrementará bajo ninguna circunstancia o causa.

**SEGUNDA BIS.- NO ESCALACIÓN DE PRECIOS.** LAS PARTES están de acuerdo en que los precios unitarios convenidos son fijos, y estarán vigentes durante el periodo establecido para la ejecución de los trabajos, o hasta su terminación, en caso de haber retrasos por motivos imputables a EL CONTRATISTA.

Cuando hubiere necesidad de añadir nuevos conceptos de trabajo, EL CONTRATISTA deberá presentar a LA CONTRATANTE un estudio detallado describiendo los conceptos y mostrando los cálculos de los precios para ellos. Estos nuevos conceptos de trabajo y sus precios serán revisados por LA CONTRATANTE, y negociados con EL CONTRATISTA, haciéndose los ajustes pertinentes. Los conceptos y sus precios acordados mediante el convenio modificadorio que al efecto firmen LAS PARTES, pasarán a formar parte integral del presente CONTRATO.

**TERCERA.- FIANZAS.** EL CONTRATISTA se obliga a entregar a LA CONTRATANTE dentro de los **10 (diez)** días naturales siguientes a la fecha de firma del presente CONTRATO: **(i)** una fianza por el **100% (cien por ciento)** del importe del anticipo señalado en el inciso **a)** de la cláusula **CUARTA**, a fin de garantizar la debida inversión de dicho anticipo; y **(ii)** una fianza por el **10% (diez por ciento)** del importe de los trabajos contratados, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones, o cualquier otra responsabilidad establecida a su cargo en el presente CONTRATO y sus Anexos.

Las pólizas en que se expidan las fianzas deberán contener los términos precisos de los modelos que como Anexos forman parte de este CONTRATO, y deberán ser otorgadas por una Institución Mexicana debidamente autorizada para tal efecto a favor y a entera satisfacción de LA CONTRATANTE.

La fianza de garantía de anticipo estará vigente hasta el debido cumplimiento de las obligaciones que garantiza, en tanto que la fianza de garantía de obligaciones y vicios ocultos estará vigente hasta que los trabajos hayan sido recibidos de conformidad y en su totalidad por el funcionario responsable del proyecto de LA CONTRATANTE, y durante **1 (un)** año posterior a su recepción, para efecto de responder tanto de los defectos en los trabajos y vicios ocultos, como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de EL CONTRATISTA y a favor de LA CONTRATANTE, derivada de las obligaciones convenidas en el presente CONTRATO y sus Anexos.

Cualquier fianza que tuviere que entregar EL CONTRATISTA a LA CONTRATANTE derivada de este CONTRATO, continuará en vigor hasta que EL CONTRATISTA corrija los defectos y libere sus responsabilidades.

**CUARTA.- CONDICIONES DE PAGO.** LA CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA el importe de la contraprestación establecida en la cláusula **SEGUNDA**, bajo el siguiente esquema:

- a) **15% (quince por ciento)** correspondiente a la cantidad de **\$8,228,783.50 (ocho millones doscientos veintiocho mil setecientos ochenta y tres pesos 50/100 M.N.)** más el IVA aplicable, por concepto de anticipo, del cual se pagará el **50% (cincuenta por ciento)**, es decir, la cantidad de **\$4,114,391.75 (cuatro millones ciento catorce mil trescientos noventa y un pesos 75/100)** más el IVA aplicable, contra la firma del presente CONTRATO; y el **50% (cincuenta por ciento)** restante, es decir, la cantidad de **\$4,114,391.75 (cuatro millones ciento catorce mil trescientos noventa y un pesos 75/100)** más el IVA aplicable, **15 (quince)** días naturales después del inicio de los trabajos. El anticipo será amortizado en un plazo de **12 (doce)** meses, conforme al porcentaje de anticipo expresado en las estimaciones quincenales indicadas en el inciso **b)** de esta cláusula. Las amortizaciones deberán contemplarse en el cuerpo de las estimaciones.
- b) **85% (ochenta y cinco por ciento)** correspondiente a la cantidad de **\$46,629,773.13 (cuarenta y seis millones seiscientos veintinueve mil setecientos setenta y tres pesos 13/100 M.N.)** más el IVA aplicable mediante **estimaciones quincenales** preparadas por EL CONTRATISTA.

Cada pago que se haga a EL CONTRATISTA se realizará en una sola exhibición, y será contra la entrega de la estimación verificada y aprobada por LA CONTRATANTE, así como del Comprobante Fiscal Digital vía Internet (CFDI) correspondiente, debiéndose liquidar después de los **10 (diez)** días naturales posteriores a la fecha de autorización de la estimación y de facturación de los trabajos, sin que ello signifique la presunción de la recepción total o parcial de los trabajos, por lo que LA CONTRATANTE se reserva el derecho de re-cuantificar en cualquier momento los trabajos ejecutados, y ajustar los montos resultantes, en el entendido de que dichos pagos estarán condicionados al cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social de EL CONTRATISTA, de la entrega de las fianzas requeridas, y en general, al cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones derivadas de la celebración de este CONTRATO.

Los pagos se efectuarán vía transferencia bancaria a la cuenta que designe EL CONTRATISTA.

El CFDI deberá contener los datos que señalan las disposiciones fiscales vigentes, debiéndose trasladar el IVA en forma expresa y por separado. Asimismo, EL CONTRATISTA deberá especificar en el CFDI los siguientes datos:

- a. Número del presente CONTRATO.
- b. Número de la estimación y periodo en que los trabajos fueron ejecutados.
- c. Número de pedido SAP.
- d. Número de proveedor.
- e. Número de hoja de aceptación contabilizada.
- f. Importe de retención del fondo de garantía a que se refiere la cláusula **QUINTA**

En caso de que EL CONTRATISTA haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar a LA CONTRATANTE las cantidades pagadas en exceso. EL CONTRATISTA regresará el exceso de pagos en un plazo máximo de **7 (siete)** días naturales a partir de la fecha de solicitud de LA CONTRATANTE. En caso de incumplir con el plazo establecido en este párrafo, LA CONTRATANTE podrá aplicar intereses moratorios a una tasa equivalente a **4% (cuatro por ciento)** mensual, sobre la base de **360 (trescientos sesenta)** días, mismos que se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de LA CONTRATANTE.

**QUINTA.- FONDO DE GARANTÍA.** En adición a cualquier otra garantía otorgada en relación con el presente CONTRATO, EL CONTRATISTA está de acuerdo en que al efectuar LA CONTRATANTE los pagos por los trabajos ejecutados, LA CONTRATANTE le retenga el **5% (cinco por ciento)** del importe de los mismos, porcentaje con el cual se formará un depósito que servirá como garantía para responder a satisfacción de LA CONTRATANTE, por cualquier diferencia, responsabilidad, incumplimiento o reclamación que resultare a favor de ésta y a cargo de EL

CONTRATISTA, derivadas del presente CONTRATO. Asimismo, EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA CONTRATANTE para que, sin necesidad de resolución judicial, aplique en contra del fondo de garantía las cantidades resultantes de las diferencias, responsabilidades, incumplimientos o reclamaciones que surgieren durante la vigencia del presente CONTRATO, mediando únicamente comunicación por escrito, en la cual se exprese la razón por la cual se llevó a cabo dicho cobro.

**QUINTA BIS.- DEVOLUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA.** El saldo del fondo de garantía será devuelto a EL CONTRATISTA después de los **90 (noventa)** días siguientes a la terminación y recepción de los trabajos objeto de este CONTRATO, y una vez que las retenciones hubieren satisfecho su finalidad de garantía y después de que se haya levantado el acta de aceptación de los trabajos ejecutados. Si EL CONTRATISTA presenta dicho recibo posterior a ese período de tiempo, LA CONTRATANTE se reserva el derecho de efectuar o no la devolución total o parcial del mencionado fondo de garantía.

En caso de existir alguna reclamación de los empleados y obreros contra EL CONTRATISTA por adeudos que surjan en la ejecución de los trabajos materia de este CONTRATO, y que puedan acarrear responsabilidades a LA CONTRATANTE, se retendrá la garantía hasta que EL CONTRATISTA compruebe haber satisfecho sus adeudos.

Al recibirse los trabajos, se formulará la liquidación correspondiente a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de EL CONTRATISTA. Si existieren responsabilidades en contra de éste, se deducirán del saldo a favor, pero si no las hubiere, LA CONTRATANTE liquidará la totalidad del saldo. En el caso de haber deducciones por hacer, LA CONTRATANTE las hará efectivas, disponiendo para tal efecto del fondo de garantía, y si este no fuere suficiente, recurrirá a las fianzas de garantía de anticipo y cumplimiento de obligaciones, en la medida en que proceda.

**SEXTA.- IMPUESTOS Y DERECHOS.** El pago de los impuestos y derechos que, de acuerdo con las disposiciones legales, graven los trabajos objeto del presente CONTRATO, corresponderá a cada parte, según sea el caso. LAS PARTES deberán cumplir con todas las obligaciones que exigen las disposiciones legales vigentes, tanto Federales como Estatales.

En los términos del Artículo 1° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, éste grava la ejecución de los trabajos objeto del presente CONTRATO. El IVA es a cargo de EL CONTRATISTA, quien se obliga a trasladarlo a LA CONTRATANTE en cada una de los CFDI y/o facturas que presente a ésta, consignándolo en ellas en forma expresa y por separado.

**SÉPTIMA.- VIGENCIA.** La vigencia del presente CONTRATO iniciará el día **14 de febrero de 2022**, y terminará el día **13 de febrero de 2023**, pudiendo prorrogarse de común acuerdo y por escrito.

LA CONTRATANTE podrá dar por terminado en forma anticipada el presente CONTRATO, en cualquier momento y por cualquier causa, sin responsabilidad alguna, previo aviso por escrito a EL CONTRATISTA con anticipación de **15 (quince)** días naturales a la fecha efectiva de terminación, en cuyo caso LA CONTRATANTE cubrirá a EL CONTRATISTA los gastos que hasta ese momento se hayan efectivamente causado con motivo de la ejecución de los trabajos, debiendo LA CONTRATANTE liquidar los trabajos efectivamente ejecutados a su entera satisfacción, más los gastos no recuperables realizados (incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, aquellos derivados de o relacionados con el desarrollo de la obra), tiempos muertos, compras, suministros, inventarios de materiales, refacciones, y en su caso, gastos de desmovilización de personas, materiales y equipos incurridos a la fecha de terminación del CONTRATO, y que no se hubieran pagado, o en su caso, la restitución a LA CONTRATANTE de las cantidades y/o montos que hubiera pagado y no hubieran sido aplicados a la ejecución de la obra, a la fecha en que surta efecto el aviso de terminación anticipada.

Por su parte, EL CONTRATISTA se obliga a entregar a LA CONTRATANTE cualquier trabajo que tuviere pendiente bajo los términos descritos en este CONTRATO, previo a la recepción del aviso de terminación, en caso de terminación anticipada.

Cualquier variación a la vigencia y/o a las fechas de entrega de los trabajos acordadas en este CONTRATO o sus Anexos, deberá ser solicitada por escrito adjuntando la justificación. El cambio deberá ser conciliado por LAS PARTES y en caso de proceder, deberá ser autorizado por LA CONTRATANTE por escrito.

**SÉPTIMA BIS.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO.** Cuando por cualquier causa no imputable a EL CONTRATISTA, le fuere imposible entregar los trabajos dentro de la vigencia establecida en este instrumento, deberá solicitar a LA CONTRATANTE por escrito con al menos **15 (quince)** días naturales de anticipación, la prórroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoyen su solicitud, vista la cual, el funcionario responsable del proyecto de LA CONTRATANTE resolverá sobre la justificación y procedencia de la prórroga y, en su caso, concederá la que haya solicitado EL CONTRATISTA o la que estime conveniente, haciendo constar las modificaciones o acuerdos correspondientes por escrito, mismas que se incorporarán a este CONTRATO y serán obligatorias para LAS PARTES.

Si se presentaren causas imputables a EL CONTRATISTA que impidieren la terminación de los trabajos objeto de este CONTRATO dentro de la vigencia establecida, EL CONTRATISTA podrá solicitar una prórroga, pero será optativo para LA CONTRATANTE el concederla o negarla. En caso de concederla, decidirá si deben imponerse a EL CONTRATISTA las sanciones a que hubiere lugar, de acuerdo con lo estipulado en el presente CONTRATO, y en caso de negarla, podrá exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento del presente CONTRATO, ordenándole que adopte las medidas necesarias, a fin de que los trabajos queden concluidos oportunamente, o bien, procederá a rescindir el presente CONTRATO sin necesidad de declaración judicial o arbitral alguna.

**OCTAVA.- INCUMPLIMIENTO POR MORA.** Si EL CONTRATISTA no inicia y/o concluye los trabajos dentro de la vigencia establecida en el presente CONTRATO, como pena convencional se obliga a cubrir a LA CONTRATANTE diariamente, y hasta la fecha en que cese el incumplimiento, o los trabajos queden concluidos, la cantidad que resulte del **0.5% (cero punto cinco por ciento)**, y hasta un máximo del **10% (diez por ciento)** del valor total del CONTRATO, dicho valor deberá ser adicionado con el IVA aplicable en cada caso.

La imposición de la sanción prevista en el párrafo que antecede no liberará a EL CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de haber incurrido en esta mora. Independientemente de la aplicación de dicha sanción, LA CONTRATANTE podrá exigir el cumplimiento del presente CONTRATO.

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicación de la sanción estipulada, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o de fuerza mayor, o las debidas a cualquiera otra causa no imputable a EL CONTRATISTA, ya que en tal evento LA CONTRATANTE hará las modificaciones que a su juicio procedan.

**NOVENA.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.** LA CONTRATANTE tiene la facultad de suspender temporal o definitivamente la ejecución de los trabajos objeto del presente CONTRATO por cualquier causa, en cualquier estado en que se encuentren, sin responsabilidad alguna, dando aviso por escrito a EL CONTRATISTA con anticipación de **5 (cinco)** días naturales. Cuando le fuere imposible a LA CONTRATANTE notificar la suspensión anticipadamente, lo hará dentro de los **3 (tres)** días naturales posteriores a la fecha de suspensión.

Cuando la suspensión sea temporal, LA CONTRATANTE informará a EL CONTRATISTA sobre la duración aproximada de dicha suspensión, y concederá la ampliación del plazo en la medida que se justifique. Cuando la suspensión sea definitiva, se dará por terminado el presente CONTRATO.

En cualquiera de los casos anteriores, LA CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA las cantidades de trabajo que efectivamente hubiere ejecutado de acuerdo con lo estipulado en el presente CONTRATO a la fecha de la suspensión. Cuando la suspensión sea definitiva, LA CONTRATANTE cubrirá a EL CONTRATISTA, además del importe de los trabajos ejecutados, la cantidad que por gastos no recuperados hubiere efectuado hasta la fecha de la suspensión, previa justificación de dichos gastos ante LA CONTRATANTE. En caso de haberlos, LA CONTRATANTE pagará aquellos que a su juicio procedan mediante un convenio adicional que celebren LAS PARTES.

**DÉCIMA.- DAÑOS Y PERJUICIOS.** Dejando a salvo el derecho que tiene LA CONTRATANTE para suspender temporal o definitivamente el presente CONTRATO por cualquier causa, según lo establecido en la cláusula

inmediata anterior, EL CONTRATISTA se obliga a cubrir los daños y perjuicios que por sí y a través de sus empleados, trabajadores, obreros o maquinaria ocasione en las propiedades e instalaciones de LA CONTRATANTE, así como en las personas o sus bienes, (incluyendo accidentes fatales o incapacitantes de sus trabajadores o empleados, o de cualquier tercero), ya sea por motivos del uso y/o manejo de cualquier maquinaria, equipo y/o vehículo, sean de su propiedad, de LA CONTRATANTE, o de terceros, o por cualquier otra causa.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar a cualquier persona por los daños que cause durante la ejecución de los trabajos, así como a indemnizar y a sacar en paz y a salvo a LA CONTRATANTE, sus filiales y funcionarios de cualquier queja, reclamo, denuncia o demanda que pudiera interponer cualquier tercero en su contra y rembolsarle todos los gastos que llegue a erogar por motivo de cualquier reclamación.

**DÉCIMA PRIMERA.- RECEPCIÓN DE TRABAJOS, FINIQUITO Y LIQUIDACIONES.** EL CONTRATISTA asumirá la responsabilidad de los trabajos objeto de este CONTRATO, hasta la fecha de firma del acta de entrega recepción.

El responsable del proyecto de LA CONTRATANTE recibirá los trabajos hasta que estén terminados en su totalidad, y siempre que los mismos hubieren sido realizados de acuerdo con las especificaciones y demás condiciones convenidas, tomándose como fecha de recepción la establecida en el acta respectiva. No obstante lo anterior, LA CONTRATANTE podrá hacer recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuación se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos señalados:

- a. Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, a juicio de LA CONTRATANTE, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y la obra pueda ser utilizada. En este caso se liquidará a EL CONTRATISTA lo ejecutado.
- b. Cuando LA CONTRATANTE determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo convenido, ésta pagará a EL CONTRATISTA el importe de los trabajos ejecutados, de acuerdo a los términos del presente CONTRATO.
- c. Cuando de común acuerdo LAS PARTES convengan en dar por terminado anticipadamente el presente CONTRATO, los trabajos que reciba LA CONTRATANTE se liquidarán en la forma que LAS PARTES convengan y de acuerdo con lo establecido en el CONTRATO.
- d. Cuando LA CONTRATANTE rescinda el CONTRATO, la recepción parcial quedará a juicio de LA CONTRATANTE, quien liquidará a EL CONTRATISTA el importe de los trabajos que decida recibir.
- e. Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente CONTRATO. En tal caso, se estará a lo ordenado en la sentencia firme respectiva.

Tanto en el caso de recepción normal de los trabajos, como en aquellos a los que se refieren los incisos **a)**, **b)**, **c)** y **d)** precedentes, se procederá a recibir los trabajos de que se trate dentro de un plazo de **30 (treinta)** días naturales a partir de la fecha de su terminación o de la fecha en que se presente alguna de las situaciones previstas en los incisos señalados en esta misma cláusula, levantándose al efecto el acta de aceptación correspondiente y procediéndose enseguida a formular la liquidación respectiva.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la liquidación correspondiente existieren responsabilidades debidamente comprobadas a cargo de EL CONTRATISTA para con LA CONTRATANTE, el importe de las mismas se deducirá compensando dicho cargo contra el fondo de garantía a que se refiere la cláusula **QUINTA** de este CONTRATO.

Si al recibirse los trabajos existieren reclamaciones de EL CONTRATISTA pendientes de resolver, de ser posible se decidirá de inmediato sobre las mismas, y en todo caso, a más tardar dentro del mes siguiente al de recepción de los trabajos.

La recepción parcial o total de los trabajos y su liquidación se efectuarán sin perjuicio de las deducciones que LA CONTRATANTE debe hacer a EL CONTRATISTA por concepto de retenciones o algún cargo en los términos del presente CONTRATO.

La liquidación de los trabajos no se considerará como aceptación de los mismos, pues LA CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a EL CONTRATISTA por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido. Si EL CONTRATISTA estuviere inconforme con la liquidación, tendrá un plazo de **30 (treinta)** días calendario, contados a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimación o la liquidación en su caso, para hacer por escrito la reclamación correspondiente. Si transcurrido el plazo estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA no presenta reclamación, se considerará definitivamente aceptada por él la estimación o liquidación de que se trate, y no tendrá derecho a ulterior reclamación.

EL CONTRATISTA deberá notificar por escrito a LA CONTRATANTE la terminación de los trabajos, a fin de que LA CONTRATANTE por conducto de los representantes que al efecto designe, verifique la recepción satisfactoria de los mismos.

Si los trabajos resultan satisfactorios para LA CONTRATANTE, LAS PARTES levantarán un Acta de Aceptación, de acuerdo al formato establecido como Anexo al presente CONTRATO, y hasta entonces se considerarán terminados.

Una vez que los trabajos hayan sido recibidos de acuerdo con lo especificado en esta cláusula, y se haya extendido el Acta de Aceptación de los mismos y formulado la liquidación respectiva, EL CONTRATISTA extenderá a LA CONTRATANTE un recibo, otorgándole el más amplio finiquito en los términos precisos del modelo de carta que como Anexo forma parte del presente CONTRATO.

**DÉCIMA SEGUNDA.- SEGURIDAD.** EL CONTRATISTA se obliga a proporcionar por su cuenta y orden los servicios objeto del presente CONTRATO en el/los lugares que para tal efecto le indique LA CONTRATANTE; pero siempre bajo la dirección del personal (supervisor) encargado que al efecto designe EL CONTRATISTA. Lo anterior, de ninguna forma podrá ser entendido como la existencia de relación laboral entre las personas que prestarán los servicios objeto de este CONTRATO y LA CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA se obliga a sujetarse a las disposiciones de seguridad e higiene, y/o cualquier otra, que LA CONTRATANTE tenga establecidas en sus instalaciones y/o el o los lugares en los que se deban ejecutar los trabajos. Además, EL CONTRATISTA deberá observar las disposiciones contenidas en las leyes, reglamentos y ordenamientos oficiales en materia de construcción, higiene, seguridad y uso de la vía pública, así como las disposiciones vigentes en materia de seguridad, prevención, protección y control del medio ambiente.

EL CONTRATISTA ejecutará los trabajos materia del presente CONTRATO dentro del horario de trabajo que LA CONTRATANTE tenga establecido. LA CONTRATANTE indicará a EL CONTRATISTA, en cada caso, el lugar en el que deberán desarrollarse los trabajos, debiendo dedicar EL CONTRATISTA el tiempo que sea requerido para la ejecución de los mismos.

LA CONTRATANTE podrá proporcionar maquinaria y equipo en calidad de préstamo que en su caso pudieran requerir las personas que EL CONTRATISTA designe para prestar los servicios en forma eficiente. En tal caso, EL CONTRATISTA se responsabiliza de que las personas que desarrollarán los trabajos conserven el equipo otorgado en las condiciones en las que le fue otorgado, salvo el desgaste del uso normal. Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a regresar el equipo otorgado, al término del presente CONTRATO o cuando LA CONTRATANTE así lo requiera expresamente.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar a LA CONTRATANTE por los daños y perjuicios que se le ocasionen en relación con el equipo que le fue proporcionado para la ejecución de los trabajos.

**DÉCIMA TERCERA.- CALIDAD.** EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los requisitos de calidad del trabajo que LA CONTRATANTE le solicite durante el desarrollo de los mismos.

Al ejecutar los trabajos, EL CONTRATISTA tomará en cuenta todos los elementos y consideraciones necesarias para alcanzar el objeto del presente CONTRATO, incluyendo sin limitación, la última tecnología en el ramo, el interés de LA CONTRATANTE en la terminación puntual de los trabajos sin menoscabo de la calidad de los mismos, y con el mínimo de interferencia en las actividades de otros contratistas.

Además, EL CONTRATISTA garantiza la correcta ejecución de los trabajos, pudiendo LA CONTRATANTE solicitar el cambio de personal de EL CONTRATISTA que no cumpla con los requisitos de calidad de los trabajos objeto de este CONTRATO y/o con los reglamentos de conducta de LA CONTRATANTE, dando un aviso por escrito a EL CONTRATISTA sobre dicha situación. Una vez recibido dicho aviso, EL CONTRATISTA deberá realizar el cambio de ese personal sin cargo extra para LA CONTRATANTE, en un plazo que no podrá exceder de **6 (Seis)** días naturales siguientes a la notificación.

Todos los requisitos de calidad exigidos serán auditables, por lo que EL CONTRATISTA deberá notificar con suficiente anticipación a LA CONTRATANTE cualquier cambio o desviación a los puntos originalmente expuestos.

**DÉCIMA CUARTA.- PROGRAMA, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE TRABAJO.** Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el programa de trabajo que al efecto preparen LAS PARTES dentro de un plazo máximo de **15 (quince)** días naturales contados a partir de la fecha de firma del presente CONTRATO. Una vez elaborado, revisado y aprobado por LA CONTRATANTE, dicho programa pasará a formar parte integral del presente CONTRATO.

EL CONTRATISTA se obliga a informar a LA CONTRATANTE cuando le sea requerido, sobre el avance de los trabajos y otros datos que considere necesarios LA CONTRATANTE durante el desarrollo de la misma.

LAS PARTES acuerdan que dicha información puede comprender también cualquier aspecto relativo al cumplimiento de obligaciones de EL CONTRATISTA ante órganos gubernamentales, ya sean Federales, Estatales o Municipales.

**DÉCIMA CUARTA BIS.- MODIFICACIONES AL PROGRAMA, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE TRABAJO.** Si durante el desarrollo de los trabajos se presentaren circunstancias por las cuales LA CONTRATANTE estimare necesario modificar el programa, los planos, las especificaciones y/o las cantidades de trabajo a que se refiere la cláusula inmediata anterior, o bien, en el caso que EL CONTRATISTA se viere obligado a solicitar alguna variación a dichos conceptos por causas no imputables a él, debidamente justificadas, LA CONTRATANTE determinará lo que juzgue pertinente y hará del conocimiento de EL CONTRATISTA las modificaciones que apruebe, quedando éste obligado a aceptarlas. Estas modificaciones, o en su caso el nuevo programa formulado, se incorporarán al CONTRATO y serán obligatorias para LAS PARTES.

**DÉCIMA QUINTA.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.** LA CONTRATANTE podrá solicitar que LAS PARTES se reúnan en cualquier momento para revisar y analizar el avance en los trabajos objeto del presente CONTRATO.

LA CONTRATANTE tendrá en todo tiempo el derecho de supervisar los trabajos por conducto de los representantes que al efecto designe, y serán ellos quienes decidan sobre las cuestiones que surjan en relación con la ejecución, calidad, aceptación de los mismos, y en cuanto al cumplimiento del presente CONTRATO. Dicho personal de LA CONTRATANTE cuenta con las facultades y responsabilidades tales como rechazar sistemas y procedimientos erróneamente aplicados, verificar calidad de equipos, mano de obra, hacer sugerencias y observaciones justificadas sobre la forma de ejecutar los trabajos, así como objetar aquellas actividades que no cumplan con especificaciones, normas, instrucciones y/o programas que forman parte de este CONTRATO.

A través de su Residencia de Obra, LA CONTRATANTE llevará una Bitácora, que será el instrumento técnico de control de los trabajos, y servirá como medio de comunicación convencional entre LAS PARTES, y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos. En este instrumento de control deberán referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de los trabajos, verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los mismos, así como la presentación y autorización de la Memoria Técnica de obra realizada, suspensiones y otras circunstancias que se presenten durante su ejecución. Asimismo, se asentarán y resolverán problemas específicos

de carácter técnico y administrativo desde la fecha de iniciación, hasta la conclusión, obligándose a firmar dicha Bitácora los representantes de LAS PARTES designados para dicho fin.

Asimismo, LA CONTRATANTE podrá solicitar en cualquier momento a EL CONTRATISTA un reporte de avance de los trabajos, así como las aclaraciones o ampliaciones que estime pertinentes, respecto de dichos reportes; y al término de la vigencia del presente CONTRATO, EL CONTRATANTE se obliga a entregar a LA CONTRATANTE un reporte final por escrito.

LA CONTRATANTE podrá rechazar aquellos trabajos que no cumplan con los estándares, especificaciones y alcance de trabajo convenido, debiendo en tal caso ser repuestos por EL CONTRATISTA a su cargo, y no pudiendo modificar el importe del presente CONTRATO, ni los plazos de entrega establecidos en el mismo.

**DÉCIMA SEXTA.- CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.** Para efectos del presente CONTRATO, son casos fortuitos o de fuerza mayor los que se mencionan más adelante en forma enunciativa más no limitativa, cuando afecten de manera inevitable las posibilidades de alguna de LAS PARTES para cumplir con sus obligaciones. Dichos casos fortuitos o de fuerza mayor son, entre otros: contingencias sanitarias, inundaciones, incendios, explosiones, guerras (declaradas o no), revoluciones, actos de sabotaje y vandalismo, huelgas o paros, accidentes, actos de terrorismo, órdenes y restricciones gubernamentales, escasez de materiales o fallas no resolubles en el suministro de materiales y equipo, y otros actos similares que estén fuera del control de LAS PARTES, y que no sean ocasionados intencionalmente o por su negligencia.

Ante la ocurrencia de cualquier evento fortuito o de fuerza mayor de los previstos o no, se suspenderán en consecuencia los efectos del presente CONTRATO, para reanudarse en la fecha en que cese dicho evento. Por tanto, el plazo para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por LAS PARTES en el presente CONTRATO, se extenderá por un período equivalente a las consecuencias de la suspensión ocasionada.

Para los efectos del párrafo anterior, la parte afectada por el caso fortuito o de fuerza mayor deberá notificarle por escrito dicho evento a la contraparte, dentro de los **3 (tres)** días naturales siguientes a la fecha de su ocurrencia, acompañando a dicha notificación los documentos que justifiquen tal circunstancia y el plazo estimado de su duración.

Ante esta situación, LA CONTRATANTE deberá cubrir a EL CONTRATISTA las sumas pendientes de pago a esa fecha, de acuerdo con lo establecido en este CONTRATO.

A efecto de reanudar el cumplimiento de las obligaciones materia del presente CONTRATO, LAS PARTES deberán comunicarse por escrito la terminación de la ocurrencia del caso fortuito o de fuerza mayor, tan pronto cese. Si la interrupción de los trabajos se prolongare por más de **90 (noventa)** días naturales, LAS PARTES podrán dar por terminado el presente CONTRATO mediante aviso por escrito a la contraparte. En este caso, EL CONTRATISTA recibirá de LA CONTRATANTE los pagos a que tenga derecho en los términos del presente CONTRATO, siempre y cuando haya cumplido con las obligaciones a su cargo hasta la fecha de la interrupción de los trabajos, por las razones a que se refiere la presente cláusula.

No se considera caso fortuito para EL CONTRATISTA cuando éste pudo evitar el daño causado con la suspensión de los trabajos o haber podido prever la disminución de sus efectos. Tampoco será excluyente de responsabilidad cuando LAS PARTES se encuentren en mora en el cumplimiento de sus obligaciones, y en ese momento sucediere alguna de las causales previstas en el primer párrafo de esta cláusula.

No se considerará como incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo de LAS PARTES, la demora o el impedimento en el cumplimiento de dichas obligaciones debido a caso fortuito o de fuerza mayor.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.** EL CONTRATISTA garantiza la buena calidad y la mejor práctica profesional en la ejecución de los trabajos objeto de este CONTRATO, por lo tanto, es y será el único responsable de la ejecución de los mismos, aún después de haberlos recibido y aprobado LA CONTRATANTE.

Además, EL CONTRATISTA garantiza que ejecutará por su cuenta y costo la corrección de cualquier error que cometa en la realización de los trabajos que ampara este CONTRATO.

Cuando los trabajos ejecutados por EL CONTRATISTA no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente CONTRATO y/o lo ordenado por escrito por LA CONTRATANTE, LA CONTRATANTE exigirá su corrección o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, quedando EL CONTRATISTA obligado en realizarlos por su cuenta, sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, si LA CONTRATANTE lo estima conveniente, ordenará la suspensión parcial o total de los trabajos contratados en tanto EL CONTRATISTA no ejecute los trabajos de corrección o reposición, según sea el caso, no siendo esto motivo para ampliar la vigencia del CONTRATO.

Los riesgos y la conservación de los trabajos hasta el momento de su entrega a LA CONTRATANTE, serán a cargo de EL CONTRATISTA.

**DÉCIMA OCTAVA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.** EL CONTRATISTA se obliga a dirigir los trabajos a través de un profesional que lo represente, especializado en la materia, con la suficiente experiencia y conocimientos para resolver cualquier situación que se presente con motivo de la ejecución de los trabajos, y estará facultado para actuar a nombre y por cuenta de EL CONTRATISTA en todo lo referente al presente CONTRATO, en el entendido que si dicho profesional no reúne los requisitos necesarios para ejecutar los trabajos, EL CONTRATISTA lo deberá remover y designar a otro en su lugar.

Para efectos del control de acceso a las instalaciones de LA CONTRATANTE, EL CONTRATISTA entregará una lista de su personal que directa o indirectamente tome parte en los trabajos encomendados, donde describirá su fecha de ingreso, categoría, cargo y número de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, y salario base de cotización, debiendo ser actualizada dicha lista a LA CONTRATANTE a más tardar dentro de los **5 (cinco)** días naturales siguientes, cada vez que sufra cambios.

**DÉCIMA NOVENA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.** EL CONTRATISTA acepta y reconoce que los trabajadores, y en general el elemento humano que intervenga en el cumplimiento de este CONTRATO son propios y dependerán exclusivamente de él.

EL CONTRATISTA es el único y exclusivo responsable de dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que como patrón le impone la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, del Sistema de Ahorro para el Retiro, del INFONAVIT y cualquier otra, respecto de los trabajadores, empleados, técnicos y demás personal que utilice en la prestación de los servicios objeto de este CONTRATO.

En términos de lo dispuesto por el artículo 10º de la Ley Federal del Trabajo, EL CONTRATISTA, en su carácter de patrón, es responsable de todas las obligaciones laborales, fiscales, administrativas y de seguridad social, derivadas de las relaciones individuales de trabajo que existan con los trabajadores, empleados y/o colaboradores que utilice en la prestación de los servicios.

Para los efectos del presente CONTRATO y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Federal del Trabajo, los empleados, trabajadores y/o colaboradores de EL CONTRATISTA le prestarán a éste en todo momento sus servicios de manera personal y subordinada, de forma que laborarán bajo su exclusiva dirección y dependencia, supervisión, vigilancia y capacitación.

EL CONTRATISTA manifiesta que en los términos del Artículo 13º de la Ley Federal del Trabajo, cuenta con elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, obligándose a sacar en paz y a salvo a LA CONTRATANTE y/o cualquier empresa del Grupo a que ésta pertenece, de cualquier reclamación o demanda de carácter laboral, administrativo o fiscal derivado o relacionado con las personas antes mencionadas que se empleen para la realización del objeto de este CONTRATO, o de cualquier requerimiento de pago o de cualquier otra índole que pudieran formular el IMSS y/o el INFONAVIT, obligándose EL CONTRATISTA a ser el único que intervendrá en el cumplimiento de dichas obligaciones, ya sea que las mismas se formulen directa o indirectamente contra de EL CONTRATISTA o LA CONTRATANTE y/o las empresas del Grupo a que ésta pertenece, ante o por cualquier autoridad que se ejercite.

En el caso que EL CONTRATISTA no acuda inmediatamente a sacar en paz y a salvo a LA CONTRATANTE y/o cualquier empresa del Grupo a que ésta pertenece, éstos últimos procederán a su propia defensa, debiendo EL CONTRATISTA cubrir íntegramente los gastos y costas en que LA CONTRATANTE y/o cualquier empresa del Grupo a que ésta pertenece, incurra para el efecto. En el caso que las cantidades reclamadas por LA CONTRATANTE y/o cualquier empresa del Grupo a que ésta pertenece, en relación a los gastos y costas incurridos en términos de esta cláusula, no sean pagadas inmediatamente por EL CONTRATISTA, esas cantidades generarán en favor de LA CONTRATANTE un interés moratorio del **5% (cinco por ciento)** mensual sobre saldos insolutos hasta su pago total, autorizando EL CONTRATISTA a LA CONTRATANTE a descontar dichas cantidades de cualquier adeudo a favor de EL CONTRATISTA, derivado de cualquier otro asunto a su cargo encomendado por LA CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA se obliga a notificar por escrito de inmediato a LA CONTRATANTE y a mantenerlo informado de cualquier conflicto de carácter laboral, individual o colectivo que pueda afectar la ejecución de los servicios o representar un riesgo para LA CONTRATANTE y/o cualquier empresa del Grupo a que ésta pertenece, tales como emplazamientos a huelga, pliegos petitorios, etcétera, así como cualquier otro conflicto, demanda, denuncia, requerimiento o circunstancia de cualquier tipo que pudiere poner en peligro el cumplimiento de este CONTRATO por parte de EL CONTRATISTA.

En virtud que EL CONTRATISTA reconoce y acepta ser una sociedad independiente, el presente CONTRATO no crea sociedad, asociación ni alguna otra figura jurídica entre LAS PARTES, por lo que cada una de ellas es responsable de sus actos según lo convenido en el mismo, y por tanto, por ninguna circunstancia deberá EL CONTRATISTA o sus empleados y/o colaboradores celebrar contratos, transacciones o asumir ningún tipo de responsabilidad en nombre de LA CONTRATANTE. En ese sentido, LA CONTRATANTE no será en ningún momento responsable por cualquier contingencia que pudiera surgir en relación con dichos contratos.

EL CONTRATISTA se obliga a entregar a LA CONTRATANTE copia simple o certificada, según se requiera, de su inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, emitido y/o avalado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y/o la autoridad competente, a la fecha de firma del presente CONTRATO.

El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a las obligaciones establecidas en la presente cláusula será una causal de rescisión, sin responsabilidad para LA CONTRATANTE y generará la facultad de LA CONTRATANTE de ejecutar las penas previstas en el presente CONTRATO.

**VIGÉSIMA.- RESPONSABILIDAD FISCAL.** EL CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a LA CONTRATANTE de cualquier reclamación que cualquier autoridad con facultades de comprobación, ejecución y sanción en materia fiscal y/o laboral y/o de seguridad le realice con motivo de la celebración del presente CONTRATO y/o de su ejecución.

EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA CONTRATANTE de manera mensual los pagos correspondientes al IMSS, INFONAVIT y otras o dependencias gubernamentales, tanto Federales, Estatales y Municipales. De igual forma, EL CONTRATISTA se obliga a demostrar a LA CONTRATANTE bimestralmente, a partir de la fecha de firma del presente CONTRATO, mediante la entrega de copias vía electrónica, de los comprobantes respectivos que se encuentran al corriente en el pago de cuotas obrero patronales al IMSS, Seguro de Retiro e INFONAVIT; y mensualmente de las declaraciones por aportaciones y contribuciones federales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el entero del Impuesto Estatal Sobre Nóminas en el lugar donde se presten los servicios, siendo requisito indispensable estas comprobaciones para el pago de la contraprestación acordada en este CONTRATO.

A efecto de dar cumplimiento al artículo 27º fracción V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, EL CONTRATISTA está obligado a entregar mensualmente a LA CONTRATANTE la siguiente documentación:

- El registro a que se refiere el artículo 15º de la Ley Federal del Trabajo;

- Copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores con los que prestarán el servicio o ejecutado la obra correspondiente;
- Copia del recibo de pago expedido por institución bancaria por la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores;
- Copia del pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social; y
- Copia del pago de las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

De igual forma, a efecto de dar cumplimiento al artículo 5º fracción II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el CONTRATISTA está obligado a entregar mensualmente al contratante la siguiente documentación:

- Copia de la declaración del impuesto al valor agregado; y
- Copia del acuse de recibo del pago correspondiente al periodo en que LA CONTRATANTE efectuó el pago de la contraprestación por los servicios prestados y del impuesto al valor agregado que le fue trasladado.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a comunicar a LA CONTRATANTE las bajas, altas y modificaciones del salario de dicho personal, debidamente presentados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, proporcionándolos a LA CONTRATANTE vía electrónica.

También se obliga EL CONTRATISTA a atender cualquier requerimiento de pago o de cualquier otra índole que pudieran formular el IMSS, el INFONAVIT o cualquier otra autoridad fiscal (local o federal), obligándose EL CONTRATISTA a ser el único que intervenga en el cumplimiento de este requerimiento, ya sea que se formulen directa o indirectamente en contra de EL CONTRATISTA, o de LA CONTRATANTE y/o de las empresas del Grupo a que éste pertenece, ante o por cualquier autoridad que se ejercite. Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a informar a LA CONTRATANTE, el mismo día en que ocurra, de la recepción de cualquier requerimiento de pago o de cualquier otra índole que pudieran formularle el IMSS y/o el INFONAVIT y/o cualquiera otra autoridad fiscal.

LA CONTRATANTE tendrá la facultad exclusiva para solicitar o auditar, en cualquier momento a EL CONTRATISTA, las constancias que acrediten el correcto, adecuado y puntual cumplimiento de las obligaciones que le impone la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y demás relativas aplicables.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA deberá entregar, cuando le sea solicitado, una copia del Dictamen de Cumplimiento de Obligaciones a la Ley del Seguro Social correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior por los registros patronales en los que se encuentren registrados los trabajadores que presten sus servicios en los términos del presente CONTRATO, a más tardar el día 30 de septiembre de cada año.

En su caso, EL CONTRATISTA deberá cumplir y hacer cumplir a sus proveedores y subcontratistas participantes en los trabajos objeto de este CONTRATO, con todas sus obligaciones fiscales, entre las que se citan de manera enunciativa mas no limitativa, las obligaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sistema de Ahorro para el Retiro, Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Ley del Impuesto Sobre la Renta y pago de impuestos locales tales como el Impuesto Sobre Nómina, y demás ordenamientos legales que se imponen a los patrones en virtud de su actividad, por lo que, en este acto, EL CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a LA CONTRATANTE y/o a cualquier de las empresas del Grupo a que ésta pertenece, de cualquier responsabilidad de carácter laboral o fiscal que pudiera surgir por tales conceptos.

El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a lo señalado en la presente cláusula será motivo de rescisión del presente CONTRATO sin necesidad de declaración judicial y sin responsabilidad alguna para LA CONTRATANTE.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.** EL CONTRATISTA no podrá por ningún motivo, ceder, traspasar ni subcontratar, ni en todo ni en parte, las obligaciones o derechos derivados del presente CONTRATO a terceros, sin el previo consentimiento por escrito de LA CONTRATANTE. En caso de que LA CONTRATANTE diera a EL CONTRATISTA su consentimiento, la aprobación del subcontratista y términos del subcontrato para

alguna cesión, traspaso o subcontratación, EL CONTRATISTA continuará siendo el responsable del exacto cumplimiento de dichas obligaciones o de los trabajos cedidos, transferidos o subcontratados.

En todo caso de cesión total o parcial, EL CONTRATISTA deberá obtener previamente la conformidad escrita de la Institución Afianzadora correspondiente, en el sentido que las garantías previstas en este CONTRATO continuarán en vigor respecto de los trabajos y actividades realizadas por la(s) persona(s) cesionaria(s).

En caso de cesión total o parcial, el contrato respectivo deberá ajustarse a las condiciones establecidas en este CONTRATO en lo que se refiere a la ejecución de los trabajos, las garantías sobre los mismos y, en general, a las obligaciones y derechos de EL CONTRATISTA, incluidos los relativos al cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social.

En todo caso, EL CONTRATISTA quedará solidariamente obligado con la cesionaria para con LA CONTRATANTE, en cuanto al cumplimiento del presente CONTRATO.

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO. LAS PARTES** acuerdan y EL CONTRATISTA acepta expresamente que LA CONTRATANTE podrá rescindir el presente CONTRATO sin necesidad de declaración judicial y sin responsabilidad alguna, por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran:

1. Si EL CONTRATISTA suspende y/o no ejecuta los trabajos materia del presente CONTRATO y/o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por escrito por LA CONTRATANTE.
2. Si a juicio de LA CONTRATANTE, EL CONTRATISTA no da cumplimiento a los trabajos, y el atraso dificulta la terminación de los trabajos en el plazo estipulado.
3. Si EL CONTRATISTA se declara en quiebra, suspensión de pagos, intervención judicial o hace cesión de bienes que afecte en alguna forma el presente CONTRATO.
4. Si EL CONTRATISTA subcontrata o cede la totalidad o parte de los trabajos del presente CONTRATO o los derechos derivados del mismo, sin autorización previa y por escrito de LA CONTRATANTE.
5. Si EL CONTRATISTA no da a LA CONTRATANTE las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los trabajos objeto del presente CONTRATO.
6. Si EL CONTRATISTA, o en su caso algún proveedor o subcontratista, no cubren oportunamente los sueldos y salarios de sus empleados y trabajadores y/o prestaciones de carácter laboral, seguridad social, INFONAVIT, SAR, impuesto de cualquier naturaleza; y no liquide a sus proveedores y/o cualquier otro pasivo a su cargo originado en virtud de los trabajos objeto del presente CONTRATO.
7. Si EL CONTRATISTA es emplazado a huelga y/o sus empleados hacen paros y/o realizan "tortuguismo" demorando la terminación de los trabajos objeto del presente CONTRATO.
8. Si EL CONTRATISTA no puede proporcionar el personal calificado o que reúna los requisitos indispensables para el desempeño de los trabajos materia del presente CONTRATO.
9. Si EL CONTRATISTA no cumple pronta y cabalmente con lo establecido en las cláusulas **DÉCIMA, DÉCIMA NOVENA y VIGÉSIMA** de este CONTRATO.
10. Si EL CONTRATISTA no entrega a LA CONTRATANTE en tiempo y forma, las fianzas referidas en la cláusula **TERCERA** de este CONTRATO.
11. Si EL CONTRATISTA viola o incumple las disposiciones del Código de Ética y/o de las Políticas de Derechos Humanos de LA CONTRATANTE.
12. En general, por cualquiera otra causa imputable a EL CONTRATISTA, similar a las antes expresadas.

En los casos antes señalados, LA CONTRATANTE podrá por sí o por los medios que estime convenientes, llevar a cabo la ejecución de los trabajos hasta su total terminación.

En caso de incumplimiento o violación por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en el presente CONTRATO, LA CONTRATANTE podrá optar por exigir el cumplimiento del mismo o declararlo rescindido, sin necesidad de declaración judicial.

El incumplimiento de este CONTRATO por alguna de las causales arriba citadas o análogas, imputables a EL CONTRATISTA, generará una penalización equivalente al **10% (diez por ciento)** del monto total del presente CONTRATO más el IVA aplicable, a su cargo. En este supuesto, LA CONTRATANTE podrá elegir entre exigir el cumplimiento del CONTRATO, o su resolución; en ambos casos, LA CONTRATANTE podrá imponer esta sanción.

La sanción descrita en la presente cláusula no es de carácter resarcitorio, por lo que LA CONTRATANTE mantendrá su derecho a reclamar los daños y perjuicios que le sean causados.

El monto de la pena se aplicará en contra del fondo de garantía a que se refiere la cláusula **CUARTA** y, en caso de ser insuficiente, contra las fianzas respectivas a que se hace referencia en la cláusula **TERCERA** de este CONTRATO.

**VIGÉSIMA TERCERA.- PROPIEDAD DE LA TECNOLOGÍA Y CONFIDENCIALIDAD.** LAS PARTES acuerdan que todos los dibujos y planos, memorias de cálculo, listas de materiales, especificaciones y en general, toda la información y documentación que sea preparada y editada por EL CONTRATISTA en la ejecución de los trabajos, pasarán a ser propiedad de LA CONTRATANTE a medida que se vayan elaborando.

EL CONTRATISTA reconoce que toda la información que prepare y aquella que le sea proporcionada por LA CONTRATANTE es confidencial, y se obliga a no divulgarla y a utilizarla exclusivamente para los fines objeto del presente CONTRATO.

EL CONTRATISTA se obliga a notificar a LA CONTRATANTE por escrito respecto de la existencia de cualquier requerimiento o mandamiento judicial o administrativo que se les haga para revelar toda o parte de la información confidencial o para proporcionar la misma a cualquier autoridad judicial o administrativa que la solicite, obligándose a no revelar o proporcionar dicha información confidencial salvo que la negativa a hacerlo constituya una violación a la ley aplicable, en cuyo caso así lo notificará por escrito a LA CONTRATANTE con al menos **15 (quince)** días naturales previos a la fecha en que tuviera que hacerse tal revelación obligatoria de la información confidencial, para que LA CONTRATANTE pueda interponer aquellas acciones legales que procedan de conformidad con la legislación aplicable, para efecto de proteger la confidencialidad de dicha información; lo anterior en el entendido que EL CONTRATISTA estará obligado a proporcionar a LA CONTRATANTE todo el apoyo y ayuda necesarios dentro de sus posibilidades para lograr tal fin, inclusive en lo relativo a ejercer en forma directa todas aquellas acciones y excepciones legales que se encaminen a salvaguardar los intereses de LA CONTRATANTE. Asimismo, en caso de no ser posible proteger la confidencialidad de dicha información, o que LA CONTRATANTE renuncie al derecho de ejercitar dichas acciones, EL CONTRATISTA se compromete a entregar solamente la parte de información confidencial que la autoridad judicial o administrativa hubiere requerido.

Las estipulaciones contenidas en esta cláusula estarán en vigor durante la vigencia del CONTRATO, y permanecerán vigentes durante un período de **5 (cinco)** años contados a partir de la fecha de terminación de los trabajos.

EL CONTRATISTA se obliga a usar la información confidencial de que se trata, solamente para fines que se relacionen con el desempeño del objeto de este CONTRATO, y no para otro fin cualquiera, a menos que recabe al efecto el consentimiento expreso y por escrito de LA CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA se obliga a devolver a LA CONTRATANTE, en un plazo que no exceda los **30 (treinta)** días naturales siguientes a finalizar el presente CONTRATO, toda la información que ésta le haya proporcionado.

EL CONTRATISTA será responsable solidario de sus trabajadores y/o colaboradores y/o auxiliares frente de LA CONTRATANTE, por la falta de cumplimiento de éstos, con respecto a todo lo estipulado en la presente cláusula, aún y cuando sus trabajadores y/o colaboradores ya no le prestaren servicios a EL CONTRATISTA.

**VIGÉSIMA CUARTA.- DATOS PERSONALES.** Derivado de las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y su Reglamento, EL CONTRATISTA reconoce expresamente en este acto que los datos personales de sus empleados y/o trabajadores, o de cualquier otra persona física que LA CONTRATANTE pudiera obtener de manera directa o indirecta al amparo de este CONTRATO, serán utilizados por LA CONTRATANTE para cumplir o verificar el cumplimiento de obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA bajo este instrumento, y/o de aquellas obligaciones derivadas de cualquier normatividad, ley o reglamento, las que de manera enunciativa más no limitativa pueden ser obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social. EL CONTRATISTA manifiesta ser el responsable en términos de la Ley y el Reglamento antes citados, habiendo obtenido el consentimiento de cada titular previo al tratamiento y/o transferencia de sus datos, obligándose así a sacar en paz y a salvo a LA CONTRATANTE respecto de cualquier posible responsabilidad que pudiera surgir por tales conceptos. Será facultad de LA CONTRATANTE solicitar en cualquier momento a EL CONTRATISTA la documentación que acredite el debido cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de protección de datos.

**VIGÉSIMA CUARTA BIS.- ANTICORRUPCIÓN Y ANTI LAVADO DE DINERO.** LAS PARTES se comprometen a que, en la fecha de entrada en vigor del contrato, ni ellas, ni sus directores, funcionarios o empleados habrán ofrecido, prometido, entregado, autorizado, solicitado o aceptado ninguna ventaja indebida, económica o de otro tipo (o insinuado que lo harán o podrían hacerlo en algún momento futuro) relacionada de algún modo con el contrato y que habrán adoptado medidas razonables para evitar que lo hagan los subcontratistas, agentes o cualquier otro tercero que esté sujeto a su control o a su influencia determinante.

LAS PARTES acuerdan que, en todo momento en relación con el contrato, y a lo largo de su vigencia y posteriormente, cumplirán, y adoptarán medidas razonables para asegurarse de que sus subcontratistas, agentes u otros terceros sujetos a su control o a su influencia determinante también lo hagan, las disposiciones siguientes:

LAS PARTES prohibirán las siguientes prácticas en todo momento y en cualquier forma, con relación a directores, funcionarios o empleados de una parte, ya sea que estas prácticas se lleven a cabo de forma directa o indirecta, incluyendo a través de terceros:

a) Soborno es el ofrecimiento, promesa, entrega, autorización o aceptación de cualquier dádiva monetaria indebida o de cualquier otro beneficio o ventaja para, a través de, o llevada a cabo por cualquiera de las personas listadas arriba, o cualquier otra persona, con el fin de obtener o retener un negocio o cualquier otro beneficio o ventaja inapropiada; por ejemplo, las relacionadas con la adjudicación de contratos de entidades públicas o privadas, permisos regulatorios, asuntos de impuestos, aduanas o procedimientos judiciales y legislativos.

El soborno con frecuencia incluye:

i) el compartir parte del pago de un contrato adjudicado, ya sea con el gobierno, funcionarios de partidos o empleados de la otra parte contratante, o sus parientes, amigos o socios comerciales o

ii) utilizar intermediarios tales como agentes, subcontratistas, consultores u otros terceros, para canalizar pagos al gobierno o funcionarios de partidos, o a empleados de la otra parte contratante, sus parientes, amigos o socios comerciales.

b) Extorsión o instigación al delito es la exigencia de un soborno o pago, ya sea que se acompañe o no de una amenaza ante la negativa a proporcionar lo exigido. Cualquier intento de instigación o extorsión deberá ser rechazado por las partes y se les exhorta a reportar tales intentos a través de los mecanismos de reporte formales o informales que estén disponibles, a menos que tales reportes se consideren contraproducentes bajo circunstancias específicas.

c) Tráfico de Influencias es el ofrecimiento o requerimiento de una ventaja indebida con el fin de ejercer influencia inapropiada, real o supuesta, sobre un funcionario público, con el objeto de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona.

d) Lavado del dinero de las prácticas antes mencionadas es el ocultamiento o encubrimiento del origen ilícito, de la fuente, ubicación, disposición, movimiento o titularidad de una propiedad, con conocimiento de que tal propiedad es producto del delito.

En relación a terceros bajo control, o sujetos a determinante influencia de una Parte, incluyendo pero no limitado a agentes, consultores para el desarrollo de negocios, representantes de ventas, agentes aduanales, consultores generales, revendedores, subcontratistas, franquiciatarios, abogados, contadores o intermediarios similares, que actúen a nombre de la Parte en relación con comercialización o ventas, en la negociación de contratos, en la obtención de licencias, permisos u otras autorizaciones, o en relación con cualquier acción que beneficie a la Parte, o como subcontratistas en la cadena de suministro, LAS PARTES deben instruirles para que no se involucren ni toleren ningún acto de corrupción; no utilizarlos como conducto para cometer algún acto de corrupción; contratarlos solo en la medida necesaria para el desarrollo normal del negocio de la Parte; y no pagarles una remuneración mayor a la apropiada por los servicios que legítimamente le presten.

Si una de LAS PARTES, como resultado del derecho a realizar una auditoría acordado contractualmente, si lo hubiera, de los libros de contabilidad y los registros financieros de la otra parte, o de otra forma, aporta pruebas de que esta última ha participado en un incumplimiento material o repetitivo de los párrafos anteriores, lo notificará a esta última parte en consecuencia y le exigirá que adopte las acciones correctoras necesarias en un plazo razonable y que le informe de dichas acciones. Si esta última parte no adopta las acciones correctoras necesarias, o si éstas no son posibles, puede invocar su defensa probando que en el momento en el que surgió la prueba del incumplimiento o incumplimientos, había instaurado las adecuadas medidas preventivas contra la corrupción, adaptadas a sus circunstancias particulares y capaces de detectar la corrupción y de fomentar una cultura de la integridad en su organización. Si no se adoptan acciones correctoras o, según sea el caso, no se invoca de manera eficaz la defensa, la primera parte puede, a su discreción, suspender el CONTRATO o resolverlo, entendiéndose que todos los importes contractualmente debidos en el momento de la suspensión o la resolución del CONTRATO continuarán siendo pagaderos, en la medida en que lo permita la ley aplicable.

LAS PARTES acuerdan que, durante el periodo posterior a la entrada en vigor del contrato y a su término, no cometerán prácticas corruptas en relación con el contrato. Tendrán que asegurarse de que ninguna etapa del cumplimiento del contrato, como la obtención de licencias o autorizaciones oficiales, superación de pruebas de funcionamiento, o inspección de mercancía o instalaciones se obtendrá por medios ilícitos.

También se comprometen a adoptar medidas razonables para evitar que sus subcontratistas, agentes u otros terceros actúen así durante dicho periodo. El compromiso de no corrupción de las partes subsiste tras la vigencia del CONTRATO.

**VIGÉSIMA QUINTA.-** Para la recepción de avisos y/o cualquier clase de notificaciones que, de conformidad con el presente CONTRATO, deban efectuarse entre LAS PARTES, se señalan los siguientes domicilios y direcciones de correo electrónico, y se obligan a notificarse dentro de los **3 (tres)** días hábiles siguientes, cualquier cambio que hubiere en los mismos:

**LA CONTRATANTE**

Campos Elíseos 400, ofna. 1,102,  
Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo,  
Ciudad de México, C.P.11000.  
[rosa.alvarez@mm.gmexico.com](mailto:rosa.alvarez@mm.gmexico.com)

**EL CONTRATISTA**

Tiro San Luis número 2,  
Beleña, Fresnillo, Fresnillo,  
C.P. 99000, Zacatecas.  
[cuentasporcobrarclf@gmail.com](mailto:cuentasporcobrarclf@gmail.com)

Asimismo, las notificaciones podrán efectuarse a través del Servicio Postal Mexicano, mediante su servicio con acuse de recibo, se tendrá por efectuada la notificación en el domicilio señalado por LAS PARTES, incluso con la simple presentación del envío por parte del personal de dicho organismo en aquellos casos en los que la parte

receptora se niegue a recibirlo, o no recoja la pieza postal en los términos de la Ley de Servicio Postal Mexicano y su Reglamento.

LAS PARTES podrán optar por realizar las notificaciones a través de cualquiera de los medios antes señalados de manera indistinta, pero siempre por escrito.

**VIGÉSIMA SEXTA.- APLICACIÓN DE DISPOSICIONES DEL CONTRATO.** En caso de que cualquiera de las disposiciones del presente CONTRATO deje de ser aplicable, ya sea por acuerdo de LAS PARTES, por resolución judicial o por cualquiera otra razón, el resto de las cláusulas de este CONTRATO continuarán en pleno vigor, siempre y cuando así lo permitan las leyes aplicables.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA.- ACUERDO COMPLETO.** El presente CONTRATO constituye el completo acuerdo y entendimiento entre LAS PARTES, y sustituye y reemplaza cualesquiera negociaciones, declaraciones, acuerdos o entendimientos previos entre ellas, orales o escritas, en relación con el objeto del mismo.

**VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN.** Para el caso que surgiera alguna controversia en relación con este CONTRATO y sus Anexos, LAS PARTES se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1092º y 1093º del Código de Comercio, renunciando expresamente a cualquier jurisdicción que por razón de domicilio o por cualquiera otra causa pudiere corresponderles.

Enteradas LAS PARTES del contenido y alcance legal del presente CONTRATO y sus ANEXOS, firman de conformidad por duplicado en **Charcas, San Luis Potosí**, el día **14 de febrero de 2022**.

**LA CONTRATANTE**  
**INDUSTRIAL MINERA MÉXICO,**  
**S.A. DE C.V.**

Representada por:

DocuSigned by:

*SERGIO ARTURO CASTRO LARRAGOITIA*

DBD6B9BCAE5645E...

**Ing. Sergio Arturo Castro Larragoitia**

DocuSigned by:

*MISAELE ENRIQUE GUZMAN RAMOS*

99BD86688DD6472

**L.C. Misael Enrique Guzmán Ramos**

**EL CONTRATISTA**  
**CONCRETO LANZADO DE FRESNILLO,**  
**S.A. DE C.V.**

Representada por:

DocuSigned by:

*BLANCA ESTELA CARRILLO MAYORGA*

64BC690C789E42B...

**C. Blanca Estela Carrillo Mayorga**

ANEXO I DEL CONTRATO DE TRABAJOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO **MX09L44210615**, CELEBRADO ENTRE **INDUSTRIAL MINERA MÉXICO, S.A. DE C.V.**, EN SU CARÁCTER DE "CONTRATANTE"; Y **CONCRETO LANZADO DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.**, EN SU CARÁCTER DE "CONTRATISTA".

### **ALCANCE GENERAL DE LOS TRABAJOS**

EL CONTRATISTA se obliga a realizar con sus propios elementos, económicos, de equipo, y humanos los trabajos de: **LANZADO DE CONCRETO VÍA HUMEDA EN INTERIOR MINA, DE LA UNIDAD CHARCAS, UBICADA EN CHARCAS, S.L.P.**

Trabajos de lanzamiento de concreto vía húmeda reforzado con fibra de polipropileno en interior mina con 2.5" de espesor, resistencia  $f'c=250$  kg/cm<sup>2</sup> con grapa de fibra, considerando un rebote máximo del 8%. Incluye materiales, amacice, carga y traslado del material al interior de la mina. La resistencia a la compresión deberá de llegar al 80 % a las 24 hrs, y al 100 % a las 72 hrs, los resultados serán criterios a considerar en estimación.

Adicionales al contrato se solicitan los siguientes nuevos detalles de trabajo:

Prueba de rebote y de revenimiento deberán ser realizadas en el sitio cada catorcena, los resultados serán criterios para considerar en estimación.

La contratista deberá dividir su fuerza de trabajo con 2 equipos de lanzamiento ALPHA cubriendo así al 100% las áreas y la demanda de productividad establecida mínima de 385 m<sup>2</sup>/día. (el volumen solicitado se puede dar con 2 equipos (Alpha) Volumen de contrato es de 194 m<sup>2</sup>/día, difiere al mencionado en éste punto.

Trabajos de lanzamiento de concreto vía seca reforzado con fibra de polipropileno en interior mina con 2.5" de espesor con grapa de fibra, considerando un rebote máximo del 8%. Incluye materiales, amacice, carga y traslado del material al interior de la mina. La resistencia a la compresión deberá de llegar al 80 % a las 24 hrs, y al 100 % a las 72 hrs, los resultados serán criterios a considerar en estimación.

Adicionales al contrato se solicitan los siguientes nuevos detalles de trabajo.

Prueba de rebote, resistencia y revenimiento deberán ser realizadas en el sitio, las pruebas de revenimiento y resistencia se realizarán cada 40 m<sup>3</sup>. La resistencia a la compresión deberá de llegar al 80 % a las 24 hrs, y al 100 % a las 72 hrs, los resultados serán criterios a considerar en estimación.

La contratista deberá dividir su fuerza de trabajo con 2 equipos de lanzamiento ALPHA cubriendo así al 100% las áreas y la demanda de productividad establecida mínima de 385 m<sup>2</sup>/día. (el volumen solicitado se puede dar con 1 solo equipo ( Alpha), Volumen de contrato es de 194 m<sup>2</sup>/día, difiere al mencionado en éste punto.

El contratista será el único responsable de sanitizar sus vehículos, herramientas y equipo de trabajo en general, para lo cual deberá acreditar al momento de ingresar a la Planta y en todo momento durante su estancia que cumple dicha obligación.

Arrendamiento de compresor para lanzamiento de concreto, considerando una presión de aire de 7-15 m<sup>3</sup>/min, y a una presión de 7 bars según el tipo de aplicación.

En caso de sobre espesor (mayor o menor) se controlará mediante reporte topográfico puebles y testigos, para determinar un factor y trasladarlo a los metros cuadrados para su estimación

Los lugares o áreas que se zarpen por error o equivocación no serán pagados al contratista

El amacice se realizará mecánico y manual únicamente para roca de menor dimensión (palomeo).

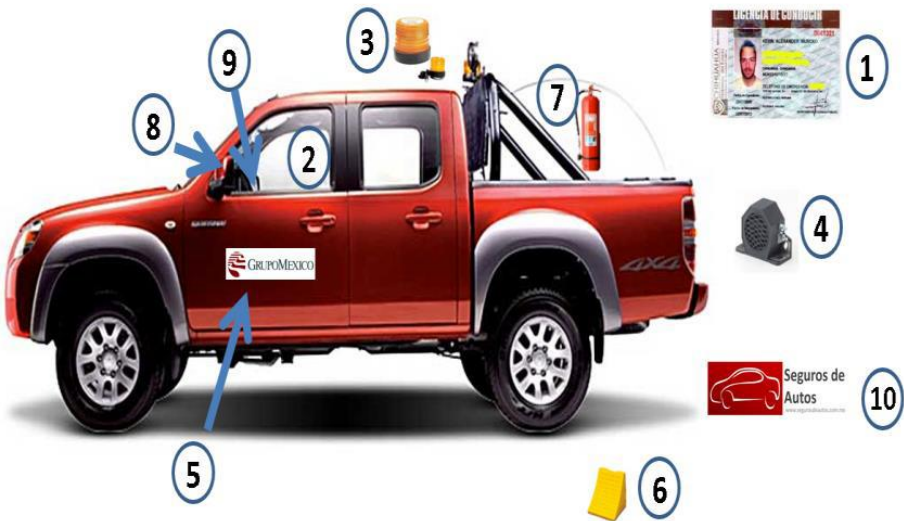
La sanitización se hará:

- ✓ Diariamente.
- ✓ Al ingresar a la Planta, al inicio y al final de su turno de trabajo.
- ✓ Se acreditará la sanitización con bitácora diaria de sanitización en la cual lleve el registro de fecha, hora, vehículo, herramientas, etc., que se haya desinfectado.

Para la realización del servicio e ingreso a las Unidades Mineras se requiere un vehículo equipado con los siguientes puntos (obligatorio).

Los vehículos para movilización del personal, y acarreo de materiales deberán de tener una antigüedad no mayor a 5 años

| No | Descripción             |
|----|-------------------------|
| 1  | Licencia vigente        |
| 2  | Cinturones de seguridad |
| 3  | Torreta                 |
| 4  | Alarma de reversa       |
| 5  | Rótulos visibles        |
| 6  | Calza                   |
| 7  | Extintor                |
| 8  | Espejos en buen estado  |
| 9  | Claxon funcionando      |
| 10 | Seguro del vehículo.    |



El contratista deberá mandar a su personal a realizarse los siguientes exámenes médicos establecidos por parte de IMMSA para el desarrollo de los trabajos a efectuarse dentro de las instalaciones de IMMSA.

Requisitos para personal que ingresará a trabajar por parte del contratista:

1. Examen médico (historia clínica y exploración física)

La historia clínica deberá contar con lo siguiente:

- Antecedentes Familiares
- Antecedentes Patológicos
- Antecedentes Laborales

2. Requisitos por cuestión de Contingencia COVID – 19:

Personal con:

- Hipertensión
- DM

- Inmunosupresión (Cáncer, Lupus)
- Mayores de 60 años
- Problemas Vasculares
- Problemas Renales
- Obesidad,
- Enfermedades Pulmonares (EPOC, Asma, Alergias) Nota importante: Estos al tratarse de clasificado como Vulnerable no deberán ser contratados para realizar los trabajos si no presentan esquema completo o certificado de vacunación.

- 3. Audiometría.
- 4. Examen de la Vista.
- 5. Estudios de Laboratorio
  - ( Glucosa en sangre)
- 6. Antidoping
- 7. Certificado Médico de salud donde se complemente lo de arriba mencionado
- 8. El responsable de los trabajadores deberá presentar el siguiente formato, en el cual se le realizarán las anotaciones necesarias.

Requisitos para el supervisor de seguridad por parte del contratista:

- 1. Nivel mínimo de estudios: Bachillerato
- 2. Presentar evidencia (DC-3, DC-5 o Diploma de Seguridad) de conocimientos supervisor de seguridad
- 3. Aprobar la evaluación que aplicará la empresa con un mínimo aprobatorio de 90%.
- 4. Portar equipo completo de seguridad con chaleco y casco color naranja con la leyenda “supervisor de seguridad”
- 5. El número de supervisores de seguridad será de acuerdo a la siguiente tabla:

| Número de personas a supervisar en el turno | Número de supervisores de seguridad por turno |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 a 20                                      | Un supervisor                                 |
| 21 a 40                                     | Dos Supervisores                              |
| 41 a 60                                     | Tres Supervisores                             |
| 61 a 80                                     | Cuatro Supervisores                           |
| 81 a 100                                    | Cinco Supervisores                            |

- 6. Conocimiento de las actividades, de los peligros y riesgos que existen en el lugar donde realizaran los trabajos y difundirlos a su personal.
- 7. Aplicación de los controles en todas las actividades que se ejecutarán.
- 8. Supervisar la ejecución de las actividades en las áreas para evitar incidentes.
- 9. Aplicación del procedimiento seguro de bloqueo de equipo en las actividades bajo su cargo.
- 10. Cumplir con las normas que le apliquen en materia de seguridad e higiene en las actividades que va a supervisar.

- 11. Inspeccionar que se cumpla con todos los requisitos necesarios antes de iniciar los trabajos peligrosos, por medio de la lista de chequeo y recabar las firmas de los responsables directos. (formato de trabajos peligrosos).
- 12. Realizar las medidas correctivas y preventivas necesarias durante la ejecución de las actividades.
- 13. Revisar y proporcionar el equipo de protección personal común y especial del personal a su cargo.
- 14. Impartir al inicio de turno platica de 5 minutos al personal a su cargo
- 15. Conocimiento del procedimiento de emergencia de la planta como: teléfonos de emergencia, ubicación de consultorio, rutas de evacuación, puntos de reunión, sirenas para evacuación total y parcial del personal.
- 16. Supervisar que su personal haga buen uso de los comedores provisionales y baños portátiles.
- 17. En caso de que se presente un incidente apoyar para la investigación del incidente.

FUERZA LABORAL:

| CATEGORIA                       | NO. DE ELEMENTOS | GENERO (FEMENINO / MASCULINO) |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Lanzadores                      | 6                | Masculino                     |
| Tromperos                       | 12               | Masculino                     |
| Supervisores de Seguridad       | 3                | Masculino                     |
| Coordinador                     | 1                | Masculino                     |
| Residente de Obra               | 1                | Masculino                     |
| Auxiliar de Residente de Obra   | 1                | Masculino                     |
| Supervisores de Operación       | 3                | Masculino                     |
| Ayudantes para Lanzadora        | 6                | Masculino                     |
| Operadores para Retroexcavadora | 3                | Masculino                     |
| Personal Administrativo         | 2                | Masculino                     |
| Topógrafo                       | 1                | Masculino                     |
| Mecánicos generales             | 3                | Masculino                     |
| Ayudantes de Mecánicos          | 3                | Masculino                     |

ANEXO II DEL CONTRATO DE TRABAJOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO **MX09L44210615**, CELEBRADO ENTRE **INDUSTRIAL MINERA MÉXICO, S.A. DE C.V.**, EN SU CARÁCTER DE “CONTRATANTE”; Y **CONCRETO LANZADO DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.**, EN SU CARÁCTER DE “CONTRATISTA”.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS

| No. CONS                       | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD | CANTIDAD        | P.U.     | IMPORTE         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------|-----------------|
| 1.0                            | Trabajos de lanzamiento de concreto vía húmeda reforzado con fibra de polipropileno en interior mina con 2.5" de espesor, resistencia f'c= 250 kg/cm2 con grapa de fibra, considerando un rebote máximo del 8 %. Incluye materiales, amacice, carga y traslado del material al interior de la mina. | M2     | 70,000.00       | \$783.68 | \$54,857,600.00 |
| 2.0                            | Trabajos de lanzamiento de concreto vía seca reforzado con fibra de polipropileno en interior mina con 2.5" de espesor con grapa de fibra, considerando un rebote máximo del 12 %. Incluye materiales, amacice, carga y traslado del material al interior de la mina.                               | M2     | 1.00            | \$956.63 | \$956.63        |
| TOTAL EN MONEDA NACIONAL + IVA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | \$54,858,556.63 |          |                 |

LA CONTRATANTE  
INDUSTRIAL MINERA MÉXICO,  
S.A. DE C.V.

Representada por:

DocuSigned by:

SERGIO ARTURO CASTRO LARRAGOITIA

DBD6B9BCAE5645E...

Ing. Sergio Arturo Castro Larragoitia

DocuSigned by:

MISAELE ENRIQUE GUZMAN RAMOS

99BD86688DD6472...

L.C. Misael Enrique Guzmán Ramos

EL CONTRATISTA  
CONCRETO LANZADO DE FRESNILLO,  
S.A. DE C.V.

Representada por:

DocuSigned by:

BLANCA ESTELA CARRILLO MAYORGA

64BC690C789E42B...

C. Blanca Estela Carrillo Mayorga

ANEXO III DEL CONTRATO DE TRABAJOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO **MX09L44210615**, CELEBRADO ENTRE **INDUSTRIAL MINERA MÉXICO, S.A. DE C.V.**, EN SU CARÁCTER DE “CONTRATANTE”; Y **CONCRETO LANZADO DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.**, EN SU CARÁCTER DE “CONTRATISTA”.

### **SUMINISTROS**

#### **I) SUMINISTROS DEL CONTRATISTA:**

- a) Mano de obra calificada y especializada de personal obrero para trabajos en interior mina, considerando las prestaciones de ley, para el desarrollo de los trabajos.
- b) Las pruebas de Laboratorio al concreto serán por parte de la contratista, y estas deberán de presentarse en cada estimación.
- c) Todos los materiales, aditivos, grapas, y cemento necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.
- d) Grapas para concreto (en caso de requerir).
- e) El personal técnico administrativo necesario para realizar la dirección, supervisión y capacitación de su personal obrero.
- f) Todo el equipo necesario, para el desarrollo de los trabajos materia del contrato que a continuación se menciona.
  - Lanzadora de Concreto
  - Mangueras y manguerones necesarios
  - Revolvedora (trompo)
  - Compresor
  - Vehículos en superficie
- g) Radios de comunicación
- h) Todo el equipo rodante requerido para el traslado del personal obrero, técnico administrativo y materiales incluyendo operador.
- i) Acarreo de materiales y equipo desde el almacén de la unidad a interior mina.
- j) Herramientas de mano necesarias para el desarrollo de los trabajos.
- k) Instalaciones provisionales tales como: oficinas, bodega de herramientas, almacén, talleres, sanitarios, comedor, etc.
- l) Equipo de protección personal como: casco, botas, guantes, lentes, tapones, zapatos, cinturón, respiradores, autorescatador, lámparas mineras, arneses, eslingas, etc.
- m) Lámparas de mano de alta intensidad para supervisión y operador de retroexcavadora o bien para el personal que decida el contratista.
- n) Capacitación al personal sobre normas de seguridad e higiene dentro de las instalaciones de IMMSA.
- o) Supervisor de seguridad, para la capacitación del personal y administración del sistema de seguridad.

- p) Personal con DS-3
- q) Topógrafo y equipo de estación total para conciliación y control de volúmenes ejecutados
- r) Exámenes médicos de antidoping, constancia de habilidades del personal para el ingreso a interior mina.
  - a) Campamentos, alimentación y hospedaje, viáticos y transporte de personal foráneo.
  - a) Carta vigente de no antecedentes penales del personal que ingresará a trabajar dentro de las instalaciones de IMMSA.
  - a) Todos los mantenimientos y refacciones de los equipos y maquinaria.
- v) Las mangueras que utilice el contratista deberán de ser color amarillo.

## II) SUMINISTROS DE LA CONTRATANTE:

- a) Lugar para las Instalaciones provisionales (como oficinas o Planta Dosificadora de Concreto) con previa justificación y aprobación de IMMSA.
- b) Agua necesaria para los trabajos.
- c) Energía eléctrica a pie de obra.
- d) Tuberías, conexiones y accesorios de 2" y 1" Ced. 40. (para agua)
- e) Se le proporcionará planos para llevar a cabo los trabajos.
- f) Diésel (los vehículos con motor a diésel una vez que ingresen a las instalaciones de la unidad, no podrán salir hasta que se finalice el contrato, únicamente podrán salir para mantenimientos mayores y con previa autorización de la gerencia).
- g) Pruebas rápidas de Covid -19.

ANEXO IV DEL CONTRATO DE TRABAJOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO **MX09L44210615**, CELEBRADO ENTRE **INDUSTRIAL MINERA MÉXICO, S.A. DE C.V.**, EN SU CARÁCTER DE "CONTRATANTE"; Y **CONCRETO LANZADO DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.**, EN SU CARÁCTER DE "CONTRATISTA".

**CARTA RESPONSIVA PARA CONTRATISTAS, PROVEEDORES Y VISITANTES DE MINERA MÉXICO, S.A. DE C.V. Y SUS FILIALES Y/O SUBSIDIARIAS**

En Minera México, S.A. de C.V. y sus filiales y/o subsidiarias (en adelante Minera México), estamos comprometidos en el ejercicio de la cultura de la prevención y de la participación consciente y activa de todos los colaboradores, unidos para alcanzar una visión conjunta de un ambiente de trabajo seguro y saludable, a través del cumplimiento de la normatividad que nos aplica y de la práctica permanente de la mejora continua de nuestro Sistema Integral de Administración de Seguridad y Salud en el trabajo.

Por esta razón estamos entregando la presente Carta Responsiva a todos nuestros Contratistas, Proveedores y Visitantes de Minera México, a quienes en adelante se referirán como EL CONTRATISTA.

Este documento debe ser leído, comprendido, aceptado y firmado por el Representante Legal de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA es responsable ante Minera México y ante las autoridades respectivas por el cumplimiento de los requisitos de seguridad e higiene, de acuerdo a la naturaleza de su actividad económica, por lo que EL CONTRATISTA acepta dar cumplimiento a estos requisitos.

EL CONTRATISTA es el responsable por cualquier incumplimiento en Seguridad e Higiene en relación con sus trabajadores y los de sus Subcontratistas que comparezcan o se autoricen en el contrato celebrado con Minera México.

En caso de ocurrir un accidente de trabajo dentro de las instalaciones de Minera México, EL CONTRATISTA asume la responsabilidad hacia su personal trabajador.

El CONTRATISTA reconoce tener disposición para las inspecciones, visitas, solicitud de documentación pertinente, con el fin de que se verifique su cumplimiento de acuerdo a la normatividad aplicable siempre que sea requerida.

El CONTRATISTA es responsable por garantizar que toda la información y documentación que presenta sea legible, completa y exacta brindando la certeza a Minera México sobre la actividad realizada.

EL CONTRATISTA se obliga a desarrollar y asegurar para el desarrollo del Contrato los siguientes requisitos mínimos:

- a) Haber recibido y aprobado el Módulo de Seguridad Básica o plática de inducción en seguridad para proveedores y visitantes.
- b) Entregar a Recursos Humanos el listado del personal que estará laborando y sus responsabilidades, mismo que debe contener los siguientes datos: nombre del trabajador, y número de registro ante el IMSS.
- c) Presentar a Recursos Humanos copia de los pagos bimestrales ante el IMSS, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como copia de las listas de nómina y asistencia, y sus comprobantes digitales.
- d) Proveer a cada uno de sus empleados y trabajadores (incluyendo sus subcontratistas), un gafete de identificación personal, el cual debe contener: nombre o razón social de la Compañía CONTRATISTA, nombre y apellidos del trabajador, fotografía del trabajador, número de Afiliación al IMSS, firma del trabajador. Este gafete deberá ser avalado por Recursos Humanos.
- e) Personal Extranjero: En el caso de que el CONTRATISTA tenga contratado personal extranjero, debe asegurarse de contar con los permisos migratorios correspondientes, afiliación al IMSS y/o seguro de gastos médicos mayores y seguro de vida.

- f) Designar a un Representante de Seguridad calificado con conocimiento de seguridad, higiene, salud ocupacional y prevención de incendios; y que por cada 50 trabajadores excedentes designe uno más.
- g) Asegurar que, si el Representante de Seguridad se ausenta del área de trabajo, una persona competente y con las calificaciones necesarias en materia de seguridad, higiene, salud ocupacional y prevención de incendios se queda a cargo.
- h) Contar con evidencia de la experiencia y las calificaciones de los Representante(s) de Seguridad.
- i) Diseñar, implementar y mantener un Programa de Seguridad e Higiene cumpliendo las disposiciones legales vigentes, dar cumplimiento al Plan específico del Contrato, y garantizar la integridad de las personas durante la ejecución del contrato.
- j) Identificar y entender todos los requisitos legales en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional aplicables, establecer los mecanismos para su cumplimiento y evaluar continuamente el cumplimiento de los mismos.
- k) Identificar y documentar un análisis de peligros, riesgos y controles de las actividades antes de su ejecución.
- l) El CONTRATISTA debe asegurar contar con los permisos de trabajo de alto riesgo revisados y firmados por el personal responsable de Minera México según sea el caso antes de comenzar actividades de: corte y soldadura, trabajos en altura, trabajos eléctricos, espacios confinados, uso de explosivos, excavaciones, apertura de líneas (liberación de energías), manejo de sustancias radioactivas (radiografías industriales).
- m) Proporcionar el equipo de protección personal necesario, suficiente y en perfectas condiciones a sus trabajadores (incluyendo Subcontratistas) de acuerdo a los requerimientos de las actividades a desarrollar. El personal contratista debe portar ropa de trabajo, casco y chaleco del color que le requieran en la Unidad de Grupo México donde prestará sus servicios.
- n) Deberá contar con un botiquín y personal capacitado en primeros auxilios.
- o) Reportar inmediatamente a la oficina de seguridad, cualquier incidente que se presente durante el desarrollo de su trabajo, ya sea que provoque o no, daños o lesiones al personal contratista y/o subcontratista, incluyendo los casos de accidentes fatales.
- p) Participar en la investigación del incidente e implementar las acciones correctivas necesarias para prevenir su recurrencia.
- q) Presentar dentro de los primeros 6 días de cada mes, las estadísticas actualizadas de los accidentes de su personal y de sus subcontratistas con copia para la Gerencia de Seguridad e Higiene de Contratistas.
- r) Si va a ingresar con materiales peligrosos debe dar aviso de manera previa para obtener su autorización y debe contar con las hojas de datos de seguridad de materiales, actualizadas y que cumplan con la normatividad vigente.
- s) Las empresas convocadas a actividades programadas por Minera México deben asistir obligatoriamente, la inasistencia se considerará incumplimiento al Contrato y a los procedimientos de seguridad e higiene establecidos en Minera México.
- t) Asegurar que el personal a su cargo esté calificado para desarrollar con seguridad el trabajo contratado, debe contar con los siguientes registros de acreditación y certificación de competencias para las especialidades que así lo requieran:
  - Constancias de Habilidades DC-3
  - Contenido de los cursos
  - Evaluación teórica
  - Validación por parte de su Supervisor de la habilidad adquirida a los 30 días de recibido el curso
- u) Al inicio de cada jornada de trabajo se debe dar una plática de seguridad e higiene de 5 minutos, se deben conservar registros de estas pláticas, con el nombre del tema, fecha, lista de asistencia de participantes, una sección de comentarios, en donde se demuestre la concientización y sensibilización del personal contratista y/o subcontratista.
- v) VEHICULOS: Los vehículos propiedad EL CONTRATISTA y sus subcontratistas deben contar con:
  - Póliza de Seguro vigente por responsabilidad civil y daños a terceros.
  - Servicios de mantenimiento preventivo y servicios de integridad mecánica que garantice que su operación será confiable y segura, llevar una bitácora para registrar estos servicios.
  - Servicios de mantenimiento correctivo necesarios y llevar una bitácora para registrar estos servicios.
  - Extintor en buen estado localizado en el interior de la cabina, torreta, alarma de reversa, calzas, conos de seguridad, logotipo, asta bandera.

- Sólo transportar al personal dentro de la cabina y/o en vehículos que estén diseñados para transporte de personal avalados por la propiedad.
- Cumplir con el Plan de Manejo de Tráfico de la Unidad de Minera México (para minas a cielo abierto).
- Contar con las licencias de conducir correspondientes.
- w) **EXAMENES MEDICOS:** De acuerdo a la exposición, actividad y área donde va a estar realizando sus actividades el CONTRATISTA deberá contar con exámenes médicos de ingreso del personal a su cargo incluyendo sus subcontratistas; además de esto, el Contratista debe realizar exámenes médicos periódicos a sus trabajadores que cumplan 1 año trabajando dentro de las instalaciones de la propiedad. Previo a su examen médico, el empleado debe firmar una carta de consentimiento aceptando que se le realice el examen y si existe alguna patología esta se dará a conocer a Minera México.  
El examen médico se realizará de acuerdo al perfil del trabajador y el puesto a desempeñar; y lo deberá practicar un médico con cédula profesional y de preferencia con experiencia en salud ocupacional.
- Examen físico completo, que incluya exploración del aparato musculo esquelético y de columna, con descripción de cualquier alteración física o de salud que pueda anteponerse al desempeño adecuado del puesto, perfil de puesto vs. Estado de salud.
- Examen de agudeza visual, en caso de usar lentes el examen de agudeza visual deberá hacerse con lentes y sin lentes.
- Audiometría tonal de acuerdo al puesto que vaya a desempeñar y a las condiciones ambientales de la actividad.
- Exámenes de laboratorio que incluyan: antidoping a 5 sustancias: marihuana, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos. Biometría hemática completa, química sanguínea (glucosa, urea, creatinina), examen general de orina, perfil de lípidos, hemoglobina glucosilada, grupo sanguíneo y RH.
- Exámenes radiográficos: tele de tórax con descripción radiográfica y columna lumbar AP y LAT con lectura radiográfica, de acuerdo al puesto que vaya a desempeñar y a las condiciones ambientales de la actividad.
- Espirometría con estudio impreso e interpretación del mismo.

Mensualmente deberá realizar a una muestra aleatoria de trabajadores, exámenes de laboratorio de antidoping a 5 sustancias: marihuana, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos. El tamaño de muestra será conforme a la siguiente Tabla:

| # de Trabajadores | Tamaño de muestra<br>(trabajadores) |
|-------------------|-------------------------------------|
| 1 a 2             | 1                                   |
| 3 a 8             | 2                                   |
| 9 a 15            | 3                                   |
| 16 a 25           | 5                                   |
| 26 a 50           | 8                                   |
| 51 a 100          | 15                                  |
| Más de 100        | 20 por cada 100                     |

Se debe tener la historia clínica completa de cada empleado que incluya:

- Número de Seguridad Social
- Número Telefónico
- Puesto
- Identificación completa de antecedentes heredo familiares
- Antecedentes personales patológicos
- Antecedentes personales no patológicos
- Antecedentes ginecoobstréticos
- Historial laboral (enfermedades profesionales, secuelas, etc.)
- Interrogatorio por aparatos y sistemas (anamnesis)
- Somatometría (incluyendo índice de masa corporal)
- Toxicomanías
- Actividad deportiva

- Copia de identificación oficial
- Llenar esta información en el formato de "Historia Médico Ocupacional"

Motivos de rechazo: Condición de salud que sea incompatible o que pudiese verse agravada por la exposición a la que se va a someter en sus actividades.

#### EXCLUSIONES:

1. Los exámenes médicos periódicos no aplican a empresas terceras que no realizan trabajos de manera permanente dentro de la propiedad.
2. Las cláusulas f), g), y h) no aplican a empresas terceras cuyas actividades requieran de sólo un trabajador, ya que en estos casos el patrón de la Empresa Tercera podrá asumir las funciones y actividades preventivas de seguridad y salud.
3. Las cláusulas b), c), f), g), h), i), k), n), u) y w) no aplican a visitantes.
4. Las cláusulas f), g), h), i), k), u) y w) no aplican a empresas transportistas, salvo los exámenes antidoping de ingreso y mensuales que si aplican a empresas transportistas.

#### SANCIONES:

La observancia de los requisitos de la presente Carta Responsiva es parte de las obligaciones contractuales, por esta razón toda persona perteneciente a la organización del CONTRATISTA y/o subcontratista que sea sorprendida violando lo establecido en este documento dentro de las instalaciones de Minera México, podrá ser retirada de las instalaciones y vetada definitivamente sin responsabilidad alguna para Minera México.

El gerente, el supervisor u otra persona responsable del CONTRATISTA que ordene o permita a los empleados del CONTRATISTA realizar acciones inseguras y/o trabajar en condiciones inseguras o cerca de ellas, podrá ser retirado de las instalaciones y vetado definitivamente sin responsabilidad alguna para Minera México. Minera México podrá solicitar sustitución de personal cuando el CONTRATISTA no acredite que tiene las competencias para ejecutar los trabajos que le fueron asignados o no cumpla con los procedimientos.

Como representante legal de EL CONTRATISTA declaro haber leído, comprendido y estar de acuerdo con los requisitos exigidos en este documento.

Como representante legal además garantizo el cumplimiento de los requisitos exigidos en este documento y los documentos adicionales recibidos como CONTRATISTA ante Minera México.

**EL CONTRATISTA  
CONCRETO LANZADO DE FRESNILLO,  
S.A. DE C.V.**

Representada por:

DocuSigned by:

*BLANCA ESTELA CARRILLO MAYORGA*

64BC690C789E42B...

**C. Blanca Estela Carrillo Mayorga**

ANEXO V DEL CONTRATO DE TRABAJOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO **MX09L44210615**, CELEBRADO ENTRE **INDUSTRIAL MINERA MÉXICO, S.A. DE C.V.**, EN SU CARÁCTER DE "CONTRATANTE"; Y **CONCRETO LANZADO DE FRESNILLO, S.A. DE C.V.**, EN SU CARÁCTER DE "CONTRATISTA".

### TEXTO PARA FIANZA DE GARANTÍA DE ANTICIPO

"ANTE: (Nombre de la empresa del Grupo)

Para garantizar por (Nombre del Contratista o Proveedor), con R.F.C. No. \_\_\_\_\_, y con domicilio en \_\_\_\_\_, la debida inversión del anticipo que por la cantidad de \$ (indicar el monto de la fianza, I.V.A. incluido) recibe de la beneficiaria de esta garantía, en los términos acordados por ambas Partes a través del (especificar si es Carta de Intención, Contrato, Orden de Trabajo o Pedido) número \_\_\_\_\_, de fecha \_\_\_\_\_, relativo a (indicar el objeto del Contrato, Pedido u Orden de Trabajo), así como la debida entrega de (precisar materiales por suministrar, obras por realizar, trabajos por ejecutar, etc.).

En caso de incumplimiento por parte de nuestra fiada (Nombre del Contratista o Proveedor), a cualquiera de las obligaciones garantizadas por medio de esta fianza, la compañía afianzadora (indicar el nombre de la afianzadora), se obliga a pagar a (indicar nombre de la Empresa del Grupo) la cantidad de \$ (indicar el monto de la fianza), previo requerimiento formulado por la beneficiaria.

La Afianzadora otorga desde este momento su conformidad, para que a su fiada le sean concedidas prórrogas o esperas para el cumplimiento de las obligaciones garantizadas, motivo por el cual, esta fianza se tendrá por prorrogada en su vigencia por todo el tiempo que dure la prórroga que sea otorgada a nuestra fiada, sin requerir que la afianzadora otorgue su conformidad por escrito.

La vigencia de esta fianza iniciará a partir del momento de su expedición y hasta el debido cumplimiento de las obligaciones que garantiza, y sólo podrá ser cancelada con el consentimiento otorgado por escrito por la Dirección Jurídica, por la Subdirección Jurídica o por la(s) persona(s) con facultades para ello de (indicar el nombre de la Empresa del Grupo), adjuntando los documentos comprobatorios para su cancelación.

**TEXTO PARA FIANZA DE GARANTÍA DE OBLIGACIONES**

“ANTE: (Nombre de la empresa del Grupo)

Para garantizar por (Nombre del Contratista o Proveedor), con R.F.C. No. \_\_\_\_\_, y con domicilio en \_\_\_\_\_, el debido y total cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas por dicha persona ante la beneficiaria de esta garantía, a través del (especificar si es Carta de Intención, Contrato, Orden de Trabajo o Pedido) número \_\_\_\_\_, de fecha \_\_\_\_\_, celebrado por ambas Partes.

En caso de incumplimiento por parte de nuestra fiada (Nombre del Contratista o Proveedor), a cualquiera de las obligaciones garantizadas por medio de esta fianza, la compañía afianzadora (indicar el nombre de la afianzadora), se obliga a pagar a (indicar nombre de la Empresa del Grupo) la cantidad de \$ (indicar el monto de la fianza, excluyendo I.V.A.), previo requerimiento formulado por la beneficiaria.

La Afianzadora otorga desde este momento su conformidad, para que a su fiada le sean concedidas prórrogas o esperas para el cumplimiento de las obligaciones garantizadas, motivo por el cual, esta fianza se tendrá por prorrogada en su vigencia por todo el tiempo que dure la prórroga que sea otorgada a nuestra fiada, sin requerir que la afianzadora otorgue su conformidad por escrito.

La vigencia de esta fianza iniciará a partir del momento de su expedición y hasta un año posterior a la fecha de recepción de los trabajos, para efectos de responder tanto de los defectos de ejecución, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiere incurrido la fiada, y sólo podrá ser cancelada con el consentimiento otorgado por escrito por la Dirección Jurídica, Subdirección Jurídica o por la(s) persona(s) con facultades para ello de (indicar el nombre de la Empresa del Grupo).

**TEXTO PARA RECIBO DE FINIQUITO**

Bueno por: \$ \_\_\_\_\_

Recibí de \_\_\_\_\_, la cantidad de -----  
-----\$-----  
(\_\_\_\_\_, I.V.A. incluido, por concepto de la liquidación total que arroja el estado de cuenta final en  
relación al Contrato No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ que celebramos con ustedes para  
la realización de los trabajos relativos a  
\_\_\_\_\_ en  
(el Proyecto, la Unidad o Planta) \_\_\_\_\_, Contrato en el  
que se convino un precio total de \$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) más  
I.V.A.

Dentro del importe que en este acto recibo en los términos del presente, se encuentran consideradas también las sumas que nos corresponden con motivo de la devolución del fondo de garantía que se integró con las retenciones que nos hicieron.

Cabe aclarar que por lo que hace a los adeudos que contrajimos con los comerciantes de la localidad, con motivo de la ejecución de los trabajos objeto del CONTRATO, éstos han sido en su totalidad debidamente saldados, por lo que en caso de que hubiere alguna reclamación en contra de ustedes por el citado concepto, nos obligamos a efectuar las aclaraciones pertinentes y en su caso a reembolsarles a ustedes a simple requerimiento las erogaciones que se hayan efectuado.

Por lo anterior en este acto otorgamos en favor de ustedes el finiquito más amplio que en Derecho proceda con relación al CONTRATO a que se ha hecho referencia.

SR. \_\_\_\_\_  
En representación de: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
R.F.C.: \_\_\_\_\_  
Domicilio: \_\_\_\_\_





DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Representada por:

---

**Certificate Of Completion**

Envelope Id: 0C83F84B019B46A98E009313BB1DD207

Status: Completed

Subject: CW2264314 - CTBPUTD MX09L44210615.pdf

Source Envelope:

Document Pages: 34

Signatures: 7

Certificate Pages: 5

Initials: 0

AutoNav: Enabled

Envelopeld Stamping: Enabled

Time Zone: (UTC-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey

Envelope Originator:

JOSE ANTONIO AMBRIZ FLORES

No. 400 Campos Eliseos, Of. 1102 / Del. Miguel

Hidalgo

Mexico City, 11000

jose.ambriz@mm.gmexico.com

IP Address: 216.109.110.11

**Record Tracking**

Status: Original

2/4/2022 9:52:10 AM

Holder: JOSE ANTONIO AMBRIZ FLORES

jose.ambriz@mm.gmexico.com

Location: DocuSign

**Signer Events**

BLANCA ESTELA CARRILLO MAYORGA

becm.blanca@hotmail.com

Security Level: Email, Account Authentication  
(None)**Signature**

DocuSigned by:

*BLANCA ESTELA CARRILLO MAYORGA*

64BC690C789E42B...

**Timestamp**

Sent: 2/4/2022 9:53:23 AM

Viewed: 2/4/2022 11:03:08 AM

Signed: 2/4/2022 1:22:09 PM

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 187.144.1.255

**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Accepted: 2/4/2022 11:03:08 AM

ID: cebf13b3-147a-49b3-8ec9-b24833418260

SERGIO ARTURO CASTRO LARRAGOITIA

sergio.castro@mm.gmexico.com

Security Level: Email, Account Authentication  
(None)

DocuSigned by:

*SERGIO ARTURO CASTRO LARRAGOITIA*

DBDB69BCAE5645E...

Sent: 2/4/2022 1:22:12 PM

Viewed: 2/4/2022 7:24:44 PM

Signed: 2/4/2022 7:24:57 PM

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 187.141.255.210

**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Accepted: 2/4/2022 7:24:44 PM

ID: 5837b305-5536-40c1-99be-e40ad4fbf8a0

MISAELE ENRIQUE GUZMAN RAMOS

misael.guzman@mm.gmexico.com

Security Level: Email, Account Authentication  
(None)

DocuSigned by:

*MISAELE ENRIQUE GUZMAN RAMOS*

99BD8668DD6472...

Sent: 2/4/2022 7:25:01 PM

Viewed: 2/5/2022 1:40:35 PM

Signed: 2/5/2022 1:40:42 PM

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 187.141.255.210

**Electronic Record and Signature Disclosure:**

Accepted: 9/30/2019 9:15:51 AM

ID: 19a483ba-6212-4d11-af62-76ba44c34b4c

**In Person Signer Events****Signature****Timestamp****Editor Delivery Events****Status****Timestamp****Agent Delivery Events****Status****Timestamp****Intermediary Delivery Events****Status****Timestamp**

| Certified Delivery Events                  | Status           | Timestamp           |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Carbon Copy Events                         | Status           | Timestamp           |
| Witness Events                             | Signature        | Timestamp           |
| Notary Events                              | Signature        | Timestamp           |
| Envelope Summary Events                    | Status           | Timestamps          |
| Envelope Sent                              | Hashed/Encrypted | 2/4/2022 9:53:23 AM |
| Certified Delivered                        | Security Checked | 2/5/2022 1:40:35 PM |
| Signing Complete                           | Security Checked | 2/5/2022 1:40:42 PM |
| Completed                                  | Security Checked | 2/5/2022 1:40:42 PM |
| Payment Events                             | Status           | Timestamps          |
| Electronic Record and Signature Disclosure |                  |                     |

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, Minera Mexico, S.A. de C.V. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

#### **How to contact Minera Mexico, S.A. de C.V.:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [alejandro.rojas@americasmining.com](mailto:alejandro.rojas@americasmining.com)

#### **To advise Minera Mexico, S.A. de C.V. of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [alejandro.rojas@americasmining.com](mailto:alejandro.rojas@americasmining.com) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

#### **To request paper copies from Minera Mexico, S.A. de C.V.**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [alejandro.rojas@americasmining.com](mailto:alejandro.rojas@americasmining.com) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

#### **To withdraw your consent with Minera Mexico, S.A. de C.V.**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to [alejandro.rojas@americasmining.com](mailto:alejandro.rojas@americasmining.com) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Minera Mexico, S.A. de C.V. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Minera Mexico, S.A. de C.V. during the course of your relationship with Minera Mexico, S.A. de C.V..